CAIJ

NOUVELLE SÉRIE

RÉPERTOIRE DE DROIT

MANDAT DE PROTECTION

Mandat

Numéro de document : 2

MISE EN GARDE

L'utilisation des documents publiés dans le *Répertoire de droit/Nouvelle série* commande prudence et discernement. Ils doivent être adaptés à chaque cas particulier. Les documents publiés au *Répertoire de droit/Nouvelle série* n'engagent pas la responsabilité du Centre d'accès à l'information juridique, de la Chambre des notaires, ni celle des auteurs qui y ont collaboré.

La version Word ne contient pas les notes de bas de page. Il est donc recommandé de consulter en premier lieu la version PDF annotée.

DROITS D'AUTEUR

Sauf indication contraire, la forme et le contenu du *Répertoire de droit/Nouvelle série* sont protégés par le droit d'auteur et par les lois québécoises, canadiennes et étrangères sur la propriété intellectuelle. Toute reproduction totale ou partielle par quelque procédé que ce soit et à quelque fin que ce soit est interdite sans l'autorisation préalable de la Chambre des notaires.

Le CAIJ réserve l'usage, la modification et la transmission des contenus aux notaires et à ses membres détenant un accès.

MARQUE DE COMMERCE

Les marques de commerce et les logos présentés sur les documents sont la propriété du CAIJ ou de tierces parties. La permission d'utiliser l'une de ces marques de commerce doit être obtenue par écrit auprès de la tierce partie détentrice de la marque de commerce en question.

CITATION DES MODÈLES

Cette publication peut être citée de la façon suivante : *Titre du modèle*, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Thème », Document nº, Montréal, CAIJ, année.

Le titre de la collection peut être mis au long (Répertoire de droit/Nouvelle série) ou sous sa forme abrégée (R.D./N.S.).

SOUTIEN FINANCIER

Le CAIJ souhaite souligner la contribution du Fonds d'études notariales.

© Centre d'accès à l'information juridique

ISBN 978-2-925334-26-2

Ce modèle a été mis à jour par :

Me Camille Vallières, notaire. Spécialisée en droit de la personne, Me Vallières a développé une expertise particulière en procédures non contentieuses, rédaction de testaments, mandats de protection, procurations, fiducies et directives médicales anticipées, ainsi qu'en règlement de successions. Elle est également accréditée pour l'homologation de mandats de protection et l'ouverture de régimes de protection pour les personnes vulnérables. Soucieuse de l'évolution du droit en matière de droit de la personne, elle ne cesse d'approfondir ses connaissances dans le domaine de grossesse pour autrui et d'union parentale. Très active auprès de la profession, elle siège au conseil d'administration de l'Association professionnelle des notaires du Québec depuis 2021. En plus de participer et de s'impliquer dans plusieurs comités, elle anime également un podcast sur le notariat, « Bulle notariale ».

MANDAT DE PROTECTION

AVERTISSEMENT

Le présent modèle de mandat regroupe des clauses comportant diverses options afin de satisfaire les besoins du client. Ce document ne doit pas être utilisé dans son intégralité, mais plutôt refléter avec précision la situation et les volontés réelles du mandant. Le notaire doit donc l'adapter en conséquence en exerçant son devoir de conseil.

MANDAT DE PROTECTION[1]

COMPARAIT[2] :

…… [*nom*[3]], …… [*occupation*], domicilié(e) et résidant au …… [*adresse*[4]]

LEQUEL/LAQUELLE, donne le présent mandat de protection dans l'éventualité de son inaptitude à prendre soin de sa personne ou à administrer ses biens (ci-après appelé « mandat » ou « mandat de protection ») ainsi qu'il suit, à savoir :

1. DÉCLARATIONS ET DIRECTIVES

1.1 Préséance

Dans tous les cas où, en raison de mon inaptitude, j'aurai besoin d'être représenté afin que soient assurés la protection de ma personne, l'administration de mes biens et, en général, l'exercice de mes droits – que mon inaptitude soit totale ou partielle, permanente ou temporaire[5] –, je désire être premièrement consulté pour assurer le respect de mes volontés et afin de préserver mon droit à l'autonomie, vu les circonstances présentes lorsque la situation nécessite que je sois représenté[6]. S'il est impossible de me consulter ou si je ne suis pas en mesure d'exprimer mes volontés quant à l'homologation du présent mandat, je désire que préséance soit accordée au présent mandat afin qu'il prenne effet de préférence à l'ouverture d'une tutelle au majeur et que tout mandataire y nommé puisse entrer en fonction avec tous les pouvoirs qui y sont prévus.

1.2 État civil[7]

Je déclare être ……

---

1 L'expression « mandat de protection » est la désignation légale de cet acte depuis le 1er janvier 2016. Afin de connaître les critères pour déterminer l'acte devant être proposé au client entre un mandat de protection et une procuration avec mandat, voir Gérard GUAY, *Le mandat de protection*, 3e éd., coll. Répertoire de droit/Nouvelle série, Montréal, Chambre des notaires du Québec/Wilson & Lafleur, 2016, par. 277 à 282.

2 Art. 2166 du *Code civil du Québec*, RLRQ, c. CCQ-1991 (ci-après « C.c.Q. »). Le mandat de protection ne peut être fait conjointement par deux ou plusieurs personnes.

3 Afin de connaître les critères pour déterminer la capacité du mandant lors de la signature du mandat, voir Gérard GUAY, *Le mandat de protection*, 3e éd., coll. Répertoire de droit/Nouvelle série, Montréal, Chambre des notaires du Québec/Wilson & Lafleur, 2016, par. 43 à 47.

4 Bien que, pour des raisons de confidentialité, il n'ait pas à être indiqué à l'acte, le numéro d'assurance maladie doit être noté au dossier si le mandant stipule une clause de consentement ou de refus de dons d'organes afin de procéder à l'inscription au registre des dons d'organes. Il en est de même du numéro d'assurance sociale, bien qu'il ne soit pas obligatoire, pour procéder à l'inscription au Registre des mandats de la Chambre des notaires du Québec.

5 Art. 270 C.c.Q. Le degré d'inaptitude n'est plus un critère d'évaluation. Le notaire pourra tout de même conserver cette formulation pour illustrer l'intention du mandant que le mandat de protection prenne effet dans telles circonstances.

6 Afin de respecter le principe du respect de la volonté du mandant, le tribunal tient compte, en cas d'inaptitude partielle, des volontés du majeur exprimées au moment de la rédaction de son mandat de protection, et également de ses volontés lors de l'homologation (art. 2167.2 C.c.Q.). Voir à cet effet *M.O.* et *J.G.*, 2018 QCCS 1464, qui reprend la décision de la Cour d'appel : *L.P.* c. *F.H.*, 2009 QCCA 984. Pour ces motifs, cette clause est importante si telle est la volonté du mandant.

7 Se référer aux modèles d'état civil disponibles sur l'Espace CAIJ : *Les déclarations d'état civil, de régime matrimonial et de régime d'union civile*, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Pratique notariale », Document no 3, Montréal, CAIJ, 2025.

1.3 Révocation

Je révoque tous les mandats de protection [*le cas échéant* : et les procurations générales avec mandat de protection[8]] antérieurement donnés aux mêmes fins et non encore homologués.

1.4 Exécution

L'exécution du présent mandat de protection est subordonnée à la survenance de mon inaptitude, qui doit être constatée par des évaluations médicale et psychosociale, ainsi qu'à la procédure d'homologation prévue par la loi pour le rendre exécutoire[9].

Toute décision relative à l'homologation de mon présent mandat de protection devra être prise dans mon intérêt, le respect de mes droits et la sauvegarde de mon autonomie[10].

De plus, dans la mesure du possible, je devrai être informé de toute décision qui concerne la procédure d'homologation de mon présent mandat de protection[11].

Les honoraires et déboursés engagés afin de rendre exécutoire le présent mandat de protection seront à la charge de mon patrimoine.

1.5 Avis[12]

Afin de favoriser la sauvegarde de mon autonomie, mais sans limiter les pouvoirs accordés au mandataire en fonction aux termes de mon présent mandat de protection, je devrai être informé et consulté pour toute décision me concernant ou relative à l'intégrité de ma personne ou à l'administration de mes biens, si je suis en état d'exprimer une opinion.

Toute décision prise par mon mandataire devra l'être dans mon intérêt, le respect de mes droits et la sauvegarde de mon autonomie, en tenant compte de ma condition, de mes facultés, de mes besoins, de mes volontés ainsi que de mes préférences.

[*Le cas échéant*]

De même, afin de favoriser l'harmonie familiale, mais sans limiter les pouvoirs accordés au mandataire en fonction aux termes du présent acte, mes enfants au premier degré devront, dans la mesure du possible[13], être consultés pour toute décision importante me concernant.

---

8 Il arrive que les clients aient, par le passé, donné une procuration générale avec mandat de protection et que ce document ne corresponde plus aux besoins ou volontés du client, qui souhaite tout de même rester protégé en cas d'inaptitude. Si l'information est connue, il serait de bonne pratique d'indiquer les détails d'identification de la procuration générale.

9 Art. 2166 al. 2 C.c.Q.

10 Art. 2167.2 al. 1 C.c.Q.

11 Art. 2167.2 al. 2 C.c.Q.

12 Toutes décisions du mandataire doivent être prises dans l'intérêt du mandant en tenant compte de ses préférences, de ses besoins, de ses facultés, des circonstances dans laquelle il se trouve, du respect de ses droits et de la sauvegarde de son autonomie, et ce, en application des articles 2167.2 et 2167.3 C.c.Q. Le mandataire doit également maintenir, dans la mesure du possible, une relation personnelle avec le mandant et le faire participer à la prise de décision. Le législateur a codifié aux articles 2167.2 et 2167.3 C.c.Q. le principe général de protection des personnes inaptes de l'article 257 C.c.Q.

13 Certaines conditions pourraient ici être spécifiées au moment de la rédaction de l'acte, telle la majorité des enfants.

2. MANDATAIRE[14]

NOTE[15]

Selon ses volontés et sa situation, le mandant pourra désigner un seul mandataire à la personne et aux biens [*option 1*], deux mandataires devant agir conjointement à la personne et aux biens [*option 2*], un mandataire à la personne et un autre aux biens [*option 1*] ou deux mandataires devant agir conjointement à la personne et deux autres devant agir conjointement aux biens [*option 2*]. Le notaire pourra également rédiger des combinaisons de ces diverses options[16].

[*Option 1*]

2.1 Nomination du mandataire aux biens et du mandataire à la personne

2.1.1 NOMINATION DU MANDATAIRE AUX BIENS – Aux fins du présent mandat de protection, je nomme et constitue …… [*nom, occupation*], domicilié(e) et résidant au …… [*adresse*] (ci-après le « mandataire aux biens »), [*le cas échéant* : à condition pour cette personne d'avoir atteint l'âge de …… (…) ans[17]], mon mandataire aux biens, lequel possède les pouvoirs ci-après mentionnés quant à mes biens.

2.1.2 NOMINATION DU MANDATAIRE À LA PERSONNE – Aux fins du présent mandat de protection, je nomme et constitue …… [*nom, occupation*], domicilié(e) et résidant au …… [*adresse*] (ci-après le « mandataire à la personne ») [*le cas échéant* : à condition pour cette personne d'avoir atteint l'âge de …… (…) ans], mon mandataire à la personne, lequel possède les pouvoirs ci-après mentionnés quant à ma personne.

OU

[*Option 2*]

2.1 Nomination des mandataires aux biens et à la personne

2.1.1 Aux fins du présent mandat de protection, je nomme et constitue …… [*nom, occupation*], domicilié(e) et résidant au …… [*adresse*] et …… [*nom, occupation*], domicilié(e) et résidant au …… [*adresse*] (ci-après désignés le « mandataire aux biens »)

---

14 Art. 304 C.c.Q. Les personnes morales ne peuvent agir à titre de mandataire à la personne. Toutefois, si elles sont autorisées par la loi, elles peuvent agir à titre de mandataire aux biens.

15 Voir, à ce sujet, Gérard GUAY, *Le mandat de protection*, 3e éd., coll. Répertoire de droit/Nouvelle série, Montréal, Chambre des notaires du Québec/Wilson & Lafleur, 2016, par. 63-77.

16 Suivant le principe de l'indivisibilité du mandat, il peut être favorable de scinder le rôle de mandataire aux biens et de mandataire à la personne, même si ce rôle est confié à la même personne. Cela pourrait permettre, par exemple, à un conjoint âgé désigné comme mandataire aux biens et à la personne de renoncer à son rôle de mandataire aux biens pour son conjoint sans renoncer à celui de mandataire à la personne. « Le principe de l'indivisibilité du mandat d'inaptitude ne s'applique pas lorsque le mandant a lui-même séparé le mandat d'administrer ses biens de celui de s'occuper de sa personne. » *Fiducie Desjardins inc.* et *A.P.*, 2003 CanLII 30616 (QC CS), appel accueilli pour d'autres motifs par 2004 CanLII 73227 (QC CA).

17 Il est possible que le mandataire désire, par exemple, nommer son enfant, mais seulement une fois que celui-ci aura atteint un certain âge. Le notaire devra porter une attention particulière à cette volonté et conseiller le client adéquatement, car nommer un enfant trop tôt, même sous condition de l'atteinte d'un certain âge, peut ne pas être la meilleure option dans une situation d'inaptitude dépendamment des compétences et caractéristiques de cet enfant (capacité de gestion financière, émotionnelle, etc.). Ce type de condition pourrait également se trouver dans la nomination de mandataire remplaçant.

[*le cas échéant* : à condition pour chacune de ces personnes d'avoir atteint l'âge de …… (…) ans], mes mandataires aux biens, lesquels doivent agir conjointement dans l'exercice des pouvoirs que leur confère le présent mandat. Ils ne pourront agir comme procureur l'un de l'autre que pour des actes déterminés.

2.1.2 Aux fins du présent mandat de protection, je nomme et constitue …… [*nom, occupation*], domicilié(e) et résidant au …… [*adresse*] et …… [*nom, occupation*], domicilié(e) et résidant au …… [*adresse*] (ci-après désignés le « mandataire à la personne ») [*le cas échéant* : à condition pour chacune de ces personnes d'avoir atteint l'âge de …… (…) ans], mes mandataires à la personne, lesquels doivent agir conjointement dans l'exercice des pouvoirs que leur confère le présent mandat.

2.2 Remplacement de mandataire[18]

[*Option 1 : Un mandataire par un remplaçant, le cas échéant, aux biens ou à la personne*]

2.2.1 **Remplacement du mandataire aux biens** – Si le mandataire aux biens ci-dessus nommé me prédécède, décède[19], est incapable d'accepter la fonction ou de la remplir pendant toute sa durée[20], la refuse, démissionne en cours de mandat, [*le cas échéant* : si la condition n'est pas atteinte[21]] ou s'il est destitué de ses fonctions[22], je nomme et constitue alors en remplacement, à titre de mandataire aux biens …… [*nom, occupation*], domicilié(e) et résidant au …… [*adresse*], avec les mêmes pouvoirs ci-après énumérés dans l'exécution du présent mandat, et, à défaut de cette personne pour l'une des causes ci-dessus mentionnées, je nomme et constitue alors en remplacement, à titre de mandataire aux biens …… [*nom, occupation*], domicilié(e) et résidant au …… [*adresse*].

Le mandataire aux biens remplaçant possède, aux fins de l'exécution de ses obligations, tous les pouvoirs énumérés ci-après.

[*Le cas échéant* : Advenant le cas où mon présent mandat serait homologué alors que …… n'aurait pas atteint l'âge requis et que, par conséquent,

---

18 Quatre modèles de clause de mandataire remplaçant sont ici rédigés. Le premier modèle [*option 1*] sera utilisé lorsqu'un seul mandataire sera en fonction et qu'il sera remplacé par un autre mandataire. Le deuxième modèle [*option 2*] sera utilisé lorsqu'un seul mandataire sera en fonction et qu'il sera remplacé par deux mandataires remplaçants, tel le cas, à titre d'exemple, du conjoint qui est remplacé par deux des enfants du mandant. Le troisième modèle [*option 3*] sera utilisé lorsque deux mandataires ou plus seront en fonction et que l'un d'eux sera remplacé. S'il n'est pas remplacé et que l'autre mandataire poursuit seul la fonction, le quatrième modèle [*option 4*] sera utilisé. Le mandant pourra bien sûr décider d'utiliser des combinaisons de ces options.

19 Art. 2183 C.c.Q. Dans ces circonstances, le liquidateur de la succession du mandataire doit aviser le curateur public du décès du mandataire. En outre, s'il n'y a pas de mandataire remplaçant nommé au mandat, le liquidateur de la succession du mandataire devra poursuivre les affaires urgentes, et ce, jusqu'à l'ouverture d'une tutelle au majeur pour le mandant.

20 Art. 2183 C.c.Q. Le représentant du mandataire doit aviser le curateur public de l'inaptitude du mandataire. De plus, s'il n'y a pas de mandataire remplaçant nommé au mandat, le tuteur ou le mandataire du mandataire devenu inapte devra poursuivre les affaires urgentes, et ce, jusqu'à l'ouverture d'une tutelle au majeur pour le mandant.

21 Si une condition d'âge est indiquée pour l'entrée en fonction du mandataire, le fait de ne pas avoir atteint cet âge aurait pour effet de disqualifier cette personne pour prendre le rôle et il faudrait alors passer au prochain dans l'énumération des remplaçants.

22 Art. 2174.2 C.c.Q. et *Loi sur le curateur public*, RLRQ, c. C-81, art. 22 al. 2. Si le mandat n'est pas fidèlement exécuté ou pour tout autre motif sérieux, le mandataire remplaçant peut demander au tribunal le remplacement du mandataire initial. Dans ces mêmes circonstances, le curateur public peut également communiquer avec le mandataire remplaçant afin que celui-ci demande au tribunal le remplacement du mandataire initial.

…… serait mandataire aux biens, à l'arrivée de l'âge prévu et si …… accepte la charge, mon mandataire aux biens en fonction devra démissionner, dans le respect des modalités ci-dessous établies, et …… lui sera substitué dans les fonctions de mandataire aux biens[23].]

2.2.2 **Remplacement du mandataire à la personne** – Si le mandataire à la personne ci-dessus nommé me prédécède, décède, est incapable d'accepter la fonction ou de la remplir pendant toute sa durée, la refuse, démissionne en cours de mandat, [*le cas échéant* : si la condition n'est pas atteinte] ou s'il est destitué de ses fonctions, je nomme et constitue alors en remplacement, à titre de mandataire, à la personne …… [*nom, occupation*], domicilié(e) et résidant au …… [*adresse*], avec les mêmes pouvoirs ci-après énumérés dans l'exécution du présent mandat, et, à défaut de cette personne pour l'une des causes ci-dessus mentionnées, je nomme et constitue alors en remplacement, à titre de mandataire à la personne …… [*nom, occupation*], domicilié(e) et résidant au …… [*adresse*].

Le mandataire à la personne remplaçant possède, aux fins de l'exécution de ses obligations, tous les pouvoirs énumérés ci-après.

[*Le cas échéant* : Advenant le cas où mon présent mandat serait homologué alors que …… n'aurait pas atteint l'âge requis et que, par conséquent, …… serait mandataire à la personne, à l'arrivée de l'âge prévu et si …… accepte la charge, mon mandataire à la personne en fonction devra démissionner, dans le respect des modalités ci-dessous établies, et …… lui sera substitué dans les fonctions de mandataire à la personne.]

OU

[*Option 2 : Un mandataire par deux remplaçants, le cas échéant, aux biens ou à la personne*]

2.2.1 **Remplacement du mandataire aux biens** – Si le mandataire aux biens ci-dessus nommé me prédécède, décède, est incapable d'accepter la fonction ou de la remplir pendant toute sa durée, la refuse, démissionne en cours de mandat, [*le cas échéant* : si la condition n'est pas atteinte] ou s'il est destitué de ses fonctions, je nomme et constitue alors en remplacement, à titre de mandataires aux biens …… [*nom, occupation*], domicilié(e) et résidant au …… [*adresse*] et …… [*nom, occupation*], domicilié(e) et résidant au …… [*adresse*], lesquels doivent agir conjointement avec les mêmes pouvoirs que ceux ci-après énumérés dans l'exécution du présent mandat. En cas de décès, de refus, de démission ou d'incapacité légale d'agir de l'un des mandataires aux biens remplaçants ci-dessus nommés, l'autre mandataire aux biens remplaçant agira comme s'il avait été désigné seul, avec les mêmes pouvoirs, dispenses et obligations [*OU* : de l'un des mandataires aux biens remplaçants ci-dessus nommés, les autres mandataires aux biens remplaçants agiront comme s'ils avaient été désignés seuls, avec les mêmes pouvoirs, dispenses et obligations, même si cela avait pour effet qu'il n'y ait qu'un seul mandataire aux biens en fonction[24]].

---

23 Si une condition d'âge a été prévue pour un mandataire ou même un mandataire remplaçant, par exemple dans le cas de l'enfant du mandant, il est possible que le mandant souhaite que cette personne « prenne la relève » à l'arrive de l'âge indiqué. Ce paragraphe pourra être ajouté indépendamment pour chacune des options de remplacement, si cela s'applique.

24 Cette formulation sera utilisée principalement lorsqu'il y a plus de deux mandataires nommés. Ce cas de figure sera probablement moins fréquent pour la nomination de mandataire aux biens vu les implications administratives de plus de deux mandataires devant agir conjointement, mais pourrait trouver application dans la nomination de mandataire à la personne, considérant entre autres la charge émotionnelle que cela peut entrainer.

2.2.2 **Remplacement du mandataire à la personne** – Si le mandataire à la personne ci-dessus nommé me prédécède, décède, est incapable d'accepter la fonction ou de la remplir pendant toute sa durée, la refuse, démissionne en cours de mandat, [*le cas échéant* : si la condition n'est pas atteinte] ou s'il est destitué de ses fonctions je nomme et constitue alors en remplacement, à titre de mandataires, à la personne …… [*nom, occupation*], domicilié(e) et résidant au …… [*adresse*] et …… [*nom, occupation*], domicilié(e) et résidant au …… [*adresse*], lesquels doivent agir conjointement avec les mêmes pouvoirs que ceux ci-après énumérés dans l'exécution du présent mandat. En cas de décès, de refus, de démission ou d'incapacité légale d'agir de l'un des mandataires à la personne remplaçants ci-dessus nommés, l'autre mandataire à la personne remplaçant agira comme s'il avait été désigné seul, avec les mêmes pouvoirs, dispenses et obligations [*OU* : de l'un des mandataires à la personne remplaçants ci-dessus nommés, les autres mandataires à la personne remplaçants agiront comme s'ils avaient été désignés seuls, avec les mêmes pouvoirs, dispenses et obligations, même si cela avait pour effet qu'il n'y ait qu'un seul mandataire à la personne en fonction].

OU

[*Option 3 : Remplacement de l'un des deux mandataires*]

2.2.1 **Remplacement de l'un des deux mandataires aux biens** – Si l'un des mandataires aux biens ci-dessus nommés me prédécède, décède, est incapable d'accepter la fonction ou de la remplir pendant toute sa durée, la refuse, démissionne en cours de mandat, [*le cas échéant* : si la condition n'est pas atteinte] ou s'il est destitué de ses fonctions, je nomme et constitue alors en remplacement pour agir conjointement avec l'autre mandataire aux biens en fonction, à titre de mandataire aux biens, …… [*nom, occupation*], domicilié(e) et résidant au …… [*adresse*], avec les mêmes pouvoirs que ceux ci-après énumérés dans l'exécution du présent mandat.

Si un autre mandataire aux biens me prédécède, décède, est incapable d'accepter la fonction ou de la remplir pendant toute sa durée, la refuse, démissionne en cours de mandat, [*le cas échéant* : si la condition n'est pas atteinte] ou s'il est destitué de ses fonctions, je nomme alors en remplacement pour agir conjointement avec l'autre mandataire aux biens en fonction, à titre de mandataire aux biens …… [*nom, occupation*], domicilié(e) et résidant au …… [*adresse*], avec les mêmes pouvoirs ci-après énumérés dans l'exécution du présent mandat.

En cas de décès, de refus, de démission ou d'incapacité légale d'agir d'un autre des mandataires aux biens ou mandataires aux biens remplaçants ci-dessus nommés, le mandataire aux biens restant agira comme s'il avait été désigné seul, avec les mêmes pouvoirs, dispenses et obligations [*OU* : d'un autre des mandataires aux biens ou mandataires aux biens remplaçants ci-dessus nommés, les autres mandataires aux biens restants agiront comme s'ils avaient été désignés seuls, avec les mêmes pouvoirs, dispenses et obligations, même si cela avait pour effet qu'il n'y ait qu'un seul mandataire aux biens en fonction[25]].

2.2.2 **Remplacement de l'un des deux mandataires à la personne** – Si l'un des mandataires à la personne ci-dessus nommés me prédécède, décède, est incapable d'accepter la fonction ou de la remplir pendant toute sa durée, la refuse, démissionne en cours de mandat, [*le cas échéant* : si la condition n'est pas atteinte] ou s'il est destitué de ses fonctions, je nomme et constitue alors en remplacement, à titre de mandataire à la personne pour agir conjointement avec l'autre mandataire à la personne en fonction, …… [*nom, occupation*], domicilié(e) et résidant au

[25] Ce dernier paragraphe sera important pour éviter de se trouver dans une situation où, n'ayant plus de mode de remplacement prévu et ayant désigné deux mandataires (ou plus), l'impossibilité d'avoir ce nombre de mandataires en fonction rende le mandat incomplet et nécessite l'ouverture d'une tutelle pour y pallier.

…… [*adresse*], avec les mêmes pouvoirs que ceux ci-après énumérés dans l'exécution du présent mandat.

Si un autre mandataire à la personne me prédécède, décède, est incapable d'accepter la fonction ou de la remplir pendant toute sa durée, la refuse, démissionne en cours de mandat, [*le cas échéant* : si la condition n'est pas atteinte] ou s'il est destitué de ses fonctions, je nomme alors en remplacement, à titre de mandataire à la personne pour agir conjointement avec l'autre mandataire à la personne en fonction, …… [*nom, occupation*], domicilié(e) et résidant au …… [*adresse*], avec les mêmes pouvoirs ci-après énumérés dans l'exécution du présent mandat.

En cas de décès, de refus, de démission ou d'incapacité légale d'agir d'un autre des mandataires à la personne ou mandataire à la personne remplaçants ci-dessus nommés, le mandataire à la personne restant agira comme s'il avait été désigné seul, avec les mêmes pouvoirs, dispenses et obligations [*OU* : d'un autre des mandataires à la personne ou mandataire à la personne remplaçants ci-dessus nommés, les autres mandataires à la personne restants agiront comme s'ils avaient été désignés seuls, avec les mêmes pouvoirs, dispenses et obligations, même si cela avait pour effet qu'il n'y ait qu'un seul mandataire à la personne en fonction].

OU

[*Option 4 : Non-remplacement de l'un des mandataires*[26]]

2.2.1 **Remplacement de l'un des deux mandataires aux biens** – Si l'un des mandataires aux biens ci-dessus nommés me prédécède, décède, est incapable d'accepter la fonction ou de la remplir pendant toute sa durée, la refuse, démissionne en cours de mandat, [*le cas échéant* : si la condition n'est pas atteinte] ou s'il est destitué de ses fonctions, l'autre mandataire agira comme s'il avait été nommé seul, avec les mêmes pouvoirs ci-dessus énumérés dans l'exécution du présent mandat [*OU* : les autres mandataires aux biens restants agiront comme s'ils avaient été désignés seuls, avec les mêmes pouvoirs, dispenses et obligations, même si cela avait pour effet qu'il n'y ait qu'un seul mandataire aux biens en fonction].

2.2.2 **Remplacement de l'un des deux mandataires à la personne** – Si l'un des mandataires à la personne ci-dessus nommés me prédécède, décède, est incapable d'accepter la fonction ou de la remplir pendant toute sa durée, la refuse, démissionne en cours de mandat, [*le cas échéant* : si la condition n'est pas atteinte] ou s'il est destitué de ses fonctions, l'autre mandataire agira comme s'il avait été nommé seul, avec les mêmes pouvoirs ci-dessus énumérés dans l'exécution du présent mandat [*OU* : les autres mandataires à la personne restants agiront comme s'ils avaient été désignés seuls, avec les mêmes pouvoirs, dispenses et obligations, même si cela avait pour effet qu'il n'y ait qu'un seul mandataire à la personne en fonction].

2.3 Démission

2.3.1 Un mandataire en fonction ne pourra démissionner qu'aux conditions suivantes, à savoir :

i) dresser ses comptes, tant pour les revenus que pour les dépenses, et y joindre l'ensemble des pièces justificatives en sa possession; et

ii) les présenter pour acceptation au(x) mandataire(s) qui le remplace(nt) et, le cas échéant, à la personne désignée à la clause 3.5.1 ci-après.

---

[26] Cette option pourra être utilisée telle quelle dans le cas de la nomination de deux mandataires ou plus (voir *supra* note 24), aux biens ou à la personne, lorsque le client ne veut pas prévoir de remplacement advenant l'impossibilité d'agir de l'un d'eux ou être utilisée en complément de l'option 3 lorsque tous les remplacements sont épuisés.

La démission d'un mandataire en fonction et l'acceptation de la charge par le mandataire qui le remplace doivent être constatées par acte notarié en minute[27].

L'acceptation des comptes par les personnes ci-dessus mentionnées et l'acceptation de la charge par le mandataire remplaçant mettent fin au mandat du mandataire démissionnaire.

2.3.2 Sauf en cas de démission d'un mandataire en fonction, l'acceptation de la charge et l'entrée en fonction d'un mandataire remplaçant doivent être effectuées dans les trente (30) jours de la vacance et être constatées par acte notarié en minute, lequel fera preuve que la personne y désignée possède l'autorité pour agir comme mandataire en vertu des présentes, à l'entière exonération des tiers traitant avec elle.

2.3.3 À défaut d'accomplissement de toutes les conditions énumérées ci-dessus, le mandataire en fonction ne pourra démissionner de sa charge sans avoir demandé, suivant la loi, l'ouverture d'une tutelle au majeur à l'égard du mandant[28].

2.3.4 Le mandataire remplaçant doit aviser le Curateur public dès son entrée en fonction[29].

3. ADMINISTRATION

3.1 Limitation de responsabilité[30]

Un mandataire en fonction n'encourt une responsabilité qu'en cas de faute lourde ou de négligence grossière.

3.2 Délégation

Le mandataire peut se faire représenter pour des actes ou des catégories d'actes déterminés ou se faire assister dans l'exécution de ses fonctions par toute personne de son choix et lui déléguer des pouvoirs à cette fin. Toutefois, toute personne agissant à titre de mandataire ne pourra pas déléguer généralement la conduite de son administration ou l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire prévu au présent mandat de protection[31].

3.3 Rémunération[32]

[*Option 1*]

Pour l'exécution du présent mandat, tout mandataire en fonction a droit au remboursement de ses frais de déplacement, de la perte de salaire et des dépenses

---

27 Bien qu'il ne s'agisse pas d'une obligation de la loi, l'acte notarié est à privilégier pour assurer un suivi rigoureux de la prise en charge du mandant, celui-ci se trouvant dans une situation de vulnérabilité. L'acte de démission du mandataire aura tout avantage à contenir l'intervention du ou des mandataires remplaçants qui, par le fait même, libère le mandataire sortant de ses obligations.

28 Art. 17 et 2174 C.c.Q.

29 Art. 18 et 2174.1 C.c.Q.

30 Art. 1461 et 1474 C.c.Q. Voir, à ce sujet, Gérard GUAY, *Le mandat de protection*, 3e éd., coll. Répertoire de droit/Nouvelle série, Montréal, Chambre des notaires du Québec/Wilson & Lafleur, 2016, par. 106-108.

31 Art. 1337 C.c.Q.

32 Art. 2150 C.c.Q. Le premier modèle [*option 1*] prévoit seulement le remboursement des dépenses du mandataire, alors que le deuxième modèle [*option 2*] attribue également une rémunération au mandataire, laquelle doit être fixée à l'acte puisque nous sommes en matière contractuelle. Selon les circonstances, il peut être utile de rappeler au mandant que la rémunération peut être un incitatif permettant au mandataire de poursuivre ses fonctions, surtout s'il n'est pas son descendant ou de la même fratrie. La clause devra bien déterminer le montant de la rémunération pour éviter toute équivoque et tout abus. Voir, à ce sujet, Gérard GUAY, *Le mandat de protection*, 3e éd., coll. Répertoire de

engagées dans le cadre de sa charge, pourvu que les sommes remboursées soient raisonnables et qu'elles ne dépassent pas les allocations habituellement autorisées par les autorités fiscales du Québec.

Le mandataire n'a droit à aucune rémunération.

OU

[*Option 2*]

Pour l'exécution du présent mandat, tout mandataire en fonction[33] aura droit à une rémunération de …… dollars (…… $) par …… [*fréquence*] qu'il percevra à même toute somme liquide de mon patrimoine[34].

Cette rémunération n'étant pas indexée.

OU

La rémunération du mandataire sera rajustée et indexée suivant l'indice canadien des prix à la consommation (IPC) pour la province de Québec, tel que publié périodiquement, entre la date de la signature du présent mandat et la date de sa prise d'effet, et annuellement par la suite.

OU

Cette rémunération étant augmentée de …… [*pourcentage*] **POUR CENT** (…… %) par année à compter du …… [*date*].

Advenant le cas où le mandataire cesse ses fonctions, sa rémunération lui sera versée proportionnellement au nombre de jours où il aura été en fonction dans l'année.

Mon mandataire pourra, en tout temps, renoncer, en totalité ou en partie, à la rémunération à laquelle il a droit aux termes de ce qui précède.

De plus, tout mandataire en fonction aura droit au remboursement de ses frais de déplacement, de la perte de salaire et des dépenses qu'il a engagées dans le cadre de sa charge, pourvu que les sommes remboursées soient raisonnables et qu'elles ne dépassent pas les allocations habituellement autorisées par les autorités fiscales du Québec.

droit/Nouvelle série, Montréal, Chambre des notaires du Québec/Wilson & Lafleur, 2016, par. 109-113.

33 Le mandant pourrait vouloir préciser si la rémunération est applicable pour chacun des mandataires, si la charge est exercée par des mandataires différents pour les biens et la personne, ou seulement pour le mandataire aux biens ou à la personne. Dans le cas où, par exemple, ce n'est que le mandataire aux biens qui recevrait une rémunération, il serait de bonne pratique, pour éviter toute ambiguïté d'interprétation, de prévoir que le mandataire à la personne n'aura droit à aucune rémunération.

34 Plusieurs variantes de l'établissement de la rémunération seront possibles et il reviendra au notaire de guider le client dans la réflexion. Le montant forfaitaire n'est généralement pas celui à favoriser, considérant que la charge du mandataire dépendra de la situation du mandant et de la durée d'exercice. Une autre option pourrait être d'établir une rémunération par taux horaire, lequel pourrait être préalablement déterminé ou déterminable (par exemple : un taux horaire égal à trois fois le taux général alors applicable pour les fins du salaire minimum en vigueur à ce moment dans la province de Québec en vertu de la *Loi sur les normes du travail*, RLRQ, c. N-1.1).

3.4 Inventaire

3.4.1 À LA PRISE D'EFFET DU MANDAT[35] – Dans les soixante (60) jours de la prise d'effet du présent mandat de protection, mon mandataire [*le cas échéant :* aux biens] en fonction devra procéder à l'inventaire des biens composant mon patrimoine,

[*Option 1 : Application des règles de forme*]

selon les règles de forme prévues aux articles 1326 à 1329 du *Code civil du Québec.*

OU

[*Option 2 : Écarte les règles de forme*]

en la forme et de la manière qu'il jugera opportunes sans que cet inventaire soit soumis aux règles de forme prévues au *Code civil du Québec*[36]*.*

[*Le cas échéant*]

Mon mandataire pourra néanmoins omettre d'y énumérer en détail les meubles meublants, accessoires, outils, livres, vêtements, effets personnels, bijoux et œuvres d'art de peu de valeur, articles de loisir et tous autres menus articles ou biens quelconques de peu de valeur m'appartenant.

Copie de cet inventaire doit être transmise au vérificateur mentionné à la clause 3.5.1 ci-dessous[37].

[*Option 1 – inventaire lors d'un remplacement de mandataire*]

3.4.2 LORS D'UN REMPLACEMENT DU MANDATAIRE – Dans les soixante (60) jours de son entrée en fonction, mon mandataire [*le cas échéant :* aux biens] remplaçant devra procéder à l'inventaire des biens composant mon patrimoine,

[*Option 1 : Application des règles de forme*]

selon les règles de forme prévues aux articles 1326 à 1329 du *Code civil du Québec*.

OU

[*Option 2 : Écarte les règles de forme*]

en la forme et de la manière qu'il jugera opportunes sans que cet inventaire soit soumis aux règles de forme prévues au *Code civil du Québec.*

[*Le cas échéant*]

Mon mandataire pourra néanmoins omettre d'y énumérer en détail les meubles meublants, accessoires, outils, livres, vêtements, effets personnels, bijoux et œuvres d'art de peu de valeur, articles de loisir et tous autres menus articles ou biens quelconques de peu de valeur m'appartenant.

---

35 Art. 2167.4 C.c.Q. Le mandataire doit faire un inventaire des biens dans les 60 jours de la prise d'effet du mandat. Il n'est pas possible de dispenser le mandataire de procéder à l'inventaire des biens.

36 Art. 2167.4 al. 2 C.c.Q. : cette formulation écarte les règles de forme des articles 1326 à 1328 du *Code civil du Québec*.

37 Art. 2167.4 al. 1 C.c.Q.

Copie de cet inventaire doit être transmise au vérificateur mentionné à la clause 3.5.1 ci-dessous.

OU

[*Option 2 – dispense d'inventaire lors d'un remplacement de mandataire*[38]]

3.4.2 LORS D'UN REMPLACEMENT DU MANDATAIRE – Mon mandataire remplaçant qui continue l'administration d'un autre mandataire, après la reddition de compte de ce dernier, sera dispensé de faire l'inventaire des biens lors de son entrée en fonction.

3.5 Reddition de comptes[39]

[*Option 1 – un vérificateur nommé*]

3.5.1 Mon mandataire [*le cas échéant* : aux biens] en fonction devra, une fois …… [*fréquence*][40], ou à tout intervalle plus rapproché s'il le désire, rendre compte de son administration à …… [*nom, occupation*], domicilié(e) et résidant au …… [*adresse*] (ci-après désigné le « vérificateur »), et ce, comme si cette reddition m'était personnellement soumise.

Si le vérificateur ci-dessus mentionné décède, refuse cette charge ou est incapable de remplir cette charge pendant toute sa durée, le mandataire devra alors rendre compte à …… [*nom, occupation*][41], domicilié(e) et résidant au …… [*adresse*], et à défaut de cette personne pour l'une des causes ci-dessus mentionnées, le mandataire devra alors rendre compte à …… [*nom, occupation*], domicilié(e) et résidant au …… [*adresse*].

[*Le cas échéant*]

Le vérificateur aura droit à une rémunération de …… dollars (…… $) par …… [*fréquence*], pour l'examen de l'administration du mandataire.

OU

38 Art. 2167.5 C.c.Q.

39 Art. 2166.1 al. 3 C.c.Q. Le mandat doit indiquer la personne à qui le mandataire doit rendre compte de sa gestion. Le mandant peut désigner le curateur public pour recevoir le compte. Le mandant ne peut toutefois pas prévoir que la reddition de comptes devra être faite au tribunal, le législateur étant le seul pouvant créer des obligations envers un organisme public. À défaut de désignation au mandat d'une personne à qui le mandataire doit rendre compte, le tribunal pourra désigner le curateur public ou une personne qui le recevra. Depuis l'entrée en vigueur du troisième alinéa de l'article 2166.1 C.c.Q., édicté par l'article 83 de la *Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes* (L.Q. 2020, c. 11), il n'est plus possible pour le mandant de dispenser le mandataire de rendre compte de sa gestion.

40 Art. 2166.1 al. 3 C.c.Q. Le mandat doit indiquer la fréquence de la reddition de comptes, laquelle ne peut excéder trois ans.

41 Art. 2166.1 al. 3 C.c.Q. À défaut de désignation d'un vérificateur remplaçant ou si tous les vérificateurs désignés pour recevoir le compte ne peuvent agir pour l'une des raisons ci-dessus énumérées, le tribunal pourra désigner le curateur public ou une personne qui le recevra.

[*Option 2 – deux vérificateurs nommés*][42]

3.5.1 Mon mandataire [*le cas échéant* : aux biens] en fonction devra, une fois …… [*fréquence*], ou à tout intervalle plus rapproché s'il le désire, rendre compte de son administration à …… [*nom, occupation*], domicilié(e) et résidant au …… [*adresse*], et à …… [*nom, occupation*], domicilié(e) et résidant au …… [*adresse*] (ci-après désignés le « vérificateur »), et ce, comme si cette reddition m'était personnellement soumise.

Si l'un des vérificateurs ci-dessus nommés décède, refuse cette charge, est incapable de remplir cette charge pendant toute sa durée, il ne sera pas nécessaire de pourvoir à son remplacement[43]. L'autre vérificateur agira comme s'il avait été désigné seul.

[*Le cas échéant*]

Chaque vérificateur en fonction aura droit à une rémunération de …… dollars (…… $) par ……[*fréquence*], pour l'examen de l'administration du mandataire.

OU

[*Option 3 – enfants au premier degré vérificateurs*][44]

3.5.1 Mon mandataire [*le cas échéant* : aux biens] en fonction devra, une fois …… [*fréquence*], ou à tout intervalle plus rapproché s'il le désire, rendre compte de son administration à mes autres enfants au premier degré (ci-après désignés le « vérificateur »), et ce, comme si cette reddition m'était personnellement soumise.

OU

[*Option 4 – mandataire remplaçant vérificateurs*][45]

3.5.1 Mon mandataire [*le cas échéant* : aux biens] en fonction devra, une fois …… [*fréquence*], ou à tout intervalle plus rapproché s'il le désire, rendre compte de son administration au mandataire remplaçant, dans l'ordre

---

42 Bien que l'article 2166.1 al. 3 C.c.Q emploie le mot « personne » au singulier, il est possible de désigner plus d'un vérificateur pour recevoir le compte, et ce, en raison du principe d'interprétation prévu à l'article 54 de la *Loi d'interprétation* (RLRQ, c. I-16), qui prévoit que le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes, chaque fois que le contexte se prête à cette extension. Il ne faut donc pas déduire automatiquement la volonté du législateur d'exclure le pluriel. Voir à ce sujet Louis-Philippe PIGEON, *Rédaction et interprétation des lois*, 3e éd., Québec, Publications du Québec, 1986, p. 32, et Pierre-André CÔTÉ, *Interprétation des lois*, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1990, p. 75.

43 Art. 2166.1 al. 3 C.c.Q. Si tous les vérificateurs désignés pour recevoir le compte ne peuvent agir pour l'une des raisons ci-dessus énumérées, le tribunal pourra désigner le curateur public ou une personne qui le recevra.

44 Cette option peut être intéressante pour conserver les liens familiaux et éviter certaines frictions familiales lorsque ce n'est, par exemple, que l'un des enfants de la fratrie qui est désigné comme mandataire ou lorsque le conjoint du mandant est désigné comme mandataire et n'est pas le parent des enfants du mandant. Le notaire devra veiller à bien orienter le client dans le choix du ou des vérificateurs.

45 Le mandant ayant déjà désigné des personnes de confiance pour exercer le rôle de mandataire, il sera parfois laborieux pour lui de désigner de nouvelles personnes différentes pour agir comme vérificateur. Cette option permet donc de suivre l'ordre de mandataires remplaçants déterminé par le mandant. Elle aura de plus l'avantage qu'advenant la démission ou la cessation d'exercice du mandataire en fonction pour l'une des raisons énumérées à la section de remplacement, le mandataire remplaçant aura déjà reçu périodiquement une reddition de comptes et sera donc déjà familier avec la situation du mandant.

ci-haut indiqué, et ce, comme si cette reddition m'était personnellement soumise.

[*Option 1*][46]

3.5.2 Cette reddition de comptes devra être suffisamment détaillée pour permettre d'en vérifier l'exactitude et devra être accompagnée des pièces justificatives se rapportant à l'administration du mandataire.

OU

[*Option 2*]

3.5.2 Il sera procédé à cette reddition de comptes en la forme et de la manière que mon mandataire [*le cas échéant* : aux biens] jugera opportunes, sans que cette reddition soit soumise aux règles de forme prévues au *Code civil du Québec*.

3.5.3 Mon mandataire [*le cas échéant* : aux biens] devra transmettre au vérificateur une copie du jugement ou de l'acte donnant effet au présent mandat, et ce, dans les vingt (20) jours suivant la date où le jugement a été rendu ou la date de la signature de l'acte.

3.5.4 Le vérificateur devra me rendre visite au moins …… [*fréquence*], pour s'enquérir de mon état et pour s'assurer que je reçois des soins adéquats, le cas échéant[47]. Advenant l'impossibilité de celui-ci de me visiter en personne, que ce soit en raison de la distance, de mon état de santé ou tout autre raison, mon vérificateur devra prendre les moyens raisonnables pour valider ces éléments[48].

NOTE

Le notaire doit s'assurer que les pouvoirs accordés au mandataire aux biens répondent aux besoins du mandant, qu'ils sont suffisants tout en n'étant pas disproportionnés. Il est important que la clause des pouvoirs du mandataire aux biens soit personnalisée.

Les modèles de clauses de pouvoirs prévus ci-après sont regroupés par sujet pour faciliter leur utilisation.

4. GESTION ET ADMINISTRATION DE MON PATRIMOINE

Mon mandataire [*OU le cas échéant* : mon mandataire aux biens] pourra gérer et administrer avec les pouvoirs d'un administrateur chargé de la pleine administration[49] du bien d'autrui tous les biens m'appartenant.

Dans l'exercice des pouvoirs mentionnés ci-après, mon mandataire [*OU le cas échéant* : mon mandataire aux biens] peut signer en mon nom[50] tout acte, document

46 L'option 1 prévoit une reddition de comptes détaillée, alors que l'option 2 prévoit une reddition de comptes sommaire à la discrétion du mandataire.

47 Cette précision vise à assurer une réelle vérification de la part du vérificateur. En effet, un vérificateur qui ne serait jamais en contact avec la personne vulnérable pourrait difficilement juger si les actes du mandataire sont dans l'intérêt de la personne vulnérable.

48 Il est important que le vérificateur s'enquière de l'état et valide que la personne vulnérable reçoive les soins adéquats et maintienne une certaine qualité de vie. Assurer ce maintien est le rôle du mandataire, tandis que celui du vérificateur est de s'assurer que la mandataire remplis son rôle adéquatement.

49 Art. 2135 al. 2 C.c.Q., faisant référence aux articles 1306 et 1307 C.c.Q. (pleine administration) et 1308 à 1370 C.c.Q. (règles de l'administration).

50 Art. 2159 C.c.Q. Le mandant engage personnellement sa responsabilité s'il omet de mentionner que la personne pour qui il s'engage est sous mandat de protection.

ou écrit nécessaire, élire domicile, changer mon adresse de correspondance, recevoir signification et, généralement, faire tout ce que le mandataire jugera utile et nécessaire.

Les présents pouvoirs visent mes biens tant présents que futurs.

[*Le cas échéant* : Advenant que mon inaptitude soit constatée par des rapports d'évaluation médicale et psychosociale, conformément à la loi, avant même l'homologation du présent mandat, je déclare que les pouvoirs conférés aux présentes à mon mandataire pourront être exercés à titre de procuration générale par ce dernier, effective uniquement à compter du moment où les démarches d'homologation sont entamées, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de mes intérêts et à l'administration courante de mes biens, pour la durée requise à l'accomplissement des démarches visant l'homologation du présent mandat de protection.

Je reconnais que cette faculté est accordée conformément aux dispositions applicables du *Code civil du Québec*, notamment l'article 2167.1, alinéa 2, et qu'elle a pour objectif d'assurer la continuité de l'administration de mes biens durant cette période transitoire.][51]

4.1 Pouvoirs sur mes biens

Sans limiter la généralité des pouvoirs ci-dessus accordés, mon mandataire [*OU le cas échéant* : mon mandataire aux biens] peut exercer les pouvoirs spécifiques prévus ci-après, à savoir :

4.1.1 TRANSACTIONS BANCAIRES

i) Déposer toute somme d'argent, tout ordre de paiement, chèque, effet de commerce et effet négociable dans toute banque, caisse, fiducie et autre institution financière.

ii) Tirer et émettre, sans créer de découvert, tout chèque, traite, ordre de paiement, effet de commerce et effet négociable; faire tout endossement.

iii) Prélever, sans créer de découvert, les sommes d'argent dont j'ai besoin de tout compte m'appartenant dans toute banque, caisse, fiducie et autre institution financière [*ajouter le cas échéant* : jusqu'à un montant maximal de [*montant*] par mois *ou* par transaction[52]].

iv) Retirer toute valeur et exiger la remise de tout titre, action, obligation, autre effet de commerce, effet négociable ou de tout autre bien m'appartenant.

v) Accéder à tout coffret de sûreté, y faire des dépôts, l'ouvrir et prendre possession de son contenu et signer tout procès-verbal.

vi) Recevoir de toute banque, caisse, fiducie et autre institution financière un relevé mensuel ou autre document relatif à mon compte et s'assurer qu'une copie de tel relevé ou autre document me soit aussi expédiée.

---

51 Cette précision pourrait permettre, dans certains cas, de réduire la zone grise entre l'inaptitude et l'homologation du mandat de protection, mécanisme déjà prévu à l'article 2167.1 al. 2 C.c.Q. pour la procuration générale avec mandat de protection. La prudence sera de mise dans la rédaction puisque nous sommes ici dans un mandat de protection et non une procuration générale avec mandat de protection. Cela pourrait cependant mieux satisfaire aux besoins d'un client qui, par crainte des délais nécessaires à l'homologation d'un mandat de protection, choisirait la voie de la procuration générale avec mandat de protection alors que l'ampleur d'un tel document ne serait pas appropriée selon ses besoins ou sa situation.

52 Les organismes de protection des aînés suggèrent de limiter les prélèvements par le procureur afin d'éviter les abus financiers.

4.1.2 PLACEMENTS[53]

[*Option 1 : Limité aux placements présumés sûrs*]

Effectuer seul tout placement qu'il jugera à propos, lesquels devront respecter les dispositions des articles 1339 et suivants du *Code civil du Québec* concernant les placements présumés sûrs.

OU

[*Option 2 : Non limité aux placements présumés sûrs*][54]

Effectuer seul tout placement qu'il jugera à propos, sans être astreint au respect des dispositions des articles 1339 et suivants du *Code civil du Québec* concernant les placements présumés sûrs ou de quelque autre loi.

4.1.3 RÉGIMES ENREGISTRÉS

i) Déposer toute somme d'argent dans tout régime enregistré d'épargne-retraite ou pension ou autres régimes semblables prévus aux termes des dispositions de la *Loi de l'impôt sur le revenu*[55] (Canada) et de la *Loi sur les impôts*[56] (Québec); retirer ces sommes d'argent, modifier les placements contenus dans ces régimes et convertir ces sommes dans tout fonds enregistré d'épargne-retraite ou rente.

ii) Déposer toute somme d'argent dans tout régime enregistré d'épargne[57] prévu aux termes des dispositions de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et de la *Loi sur les impôts* (Québec); retirer ces sommes d'argent, modifier les placements contenus dans ces régimes et utiliser ces sommes conformément aux dispositions de la loi; mettre fin au régime et retirer les sommes d'argent si son objet n'est plus requis.

[*Le cas échéant*]

iii) Continuer à faire des dépôts dans tous régimes enregistrés d'épargne-études (ci-après « REÉÉ ») pour lesquels je suis souscripteur au sens des lois fiscales de même que d'exercer tout retrait nécessaire, tant au niveau du capital que du rendement et des subventions, au bénéfice de ceux pour qui ce REÉÉ a été souscrit[58].

Au besoin, la présente clause devra être interprétée comme une donation aux bénéficiaires du REÉÉ sous le contrôle du mandataire, donation que les bénéficiaires pourront accepter en parties successives suivant leur unique et absolue discrétion.

---

53 Le notaire doit vérifier les volontés du mandant quant aux placements devant être effectués avec son patrimoine.

54 Cette formulation évite au procureur d'être limité aux valeurs mobilières énumérées au chapitre des « placements présumés sûrs », comme le prescrivent les articles 1339 à 1344 du *Code civil du Québec*. Cependant, le notaire doit s'assurer que le mandant veut vraiment écarter l'application de ces règles.

55 L.R.C. 1985, c. 1 (5e supp.).

56 RLRQ, c. I-3.

57 Cette clause vise les régimes d'épargne autres que le REÉR permettant la déduction des sommes souscrites ou la non-imposition des intérêts tels le REÉP, le REÉÉ, le REÉI et le CÉLI. Pour plus d'informations au sujet de ces régimes, voir Luce SAMOISETTE, « Actualités fiscales », (2008) 2 *C.P. du N.* 157, 174 à 193.

58 Bien que le point précédent inclurait les régimes enregistrés d'épargne-étude (REÉÉ), cette formulation sera pertinente dans le cas de personnes qui sont souscripteurs d'un REÉÉ et qui souhaitent continuer de bénéficier de ce véhicule d'épargne, que ce soit pour les avantages qu'il procure, pour assurer l'éducation de ses enfants ou petits-enfants ou pour conserver une égalité entre des enfants qui n'auraient pas le même âge et donc n'auraient pas bénéficié des mêmes avantages.

[*Facultatif*]

J'autorise expressément mon mandataire à maintenir, s'il le juge approprié, mes contributions à tout compte d'épargne libre d'impôt (CÉLI), à tout compte d'épargne-retraite ou tout autre type de placement au nom de mon conjoint/ma conjointe, et ce, même si mon dit mandataire est mon conjoint ou ma conjointe[59].

4.1.4 ACQUITTEMENT DE DETTES

Acquitter toute dette, taxe, facture, redevance, tous intérêts, impôts et généralement toute somme en principal, intérêts, frais et accessoires que je peux ou pourrais devoir à quelque titre que ce soit.

Demander tout délai pour le paiement, acquiescer à toute cession, consentir à toute subrogation, faire toute délégation ou indication de paiement, opérer toute novation; faire toute compensation; accepter toute remise; délaisser tout bien donné en garantie; donner tout bien en paiement.

4.1.5 AUTORISATION RELATIVE À LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PAR LES AUTORITÉS FISCALES, RAPPORTS ET CHOIX FISCAUX[60]

Me représenter auprès de l'AGENCE DU REVENU DU CANADA et de REVENU QUÉBEC (ci-après les « autorités fiscales »); communiquer avec elles, obtenir toute information relativement à tous les dossiers me concernant comprenant le pouvoir de leur fournir et de modifier, pour moi et en mon nom, tout renseignement ou document qu'elles détiennent à mon sujet pour l'application ou l'exécution des lois fiscales et de la *Loi sur la taxe d'accise* ou de toute autre loi qu'elles administrent, et ce, pour toutes les années d'imposition. Mon mandataire aura aussi le pouvoir de participer à toute négociation avec les autorités fiscales en ce qui concerne de tels renseignements ou documents. J'autorise les autorités fiscales à communiquer à mon mandataire les renseignements nécessaires à l'exécution de son mandat[61].

Élire domicile en mon nom et changer mon adresse de correspondance pour la sienne à sa demande.

Faire tout rapport auquel la loi m'oblige; faire toute opposition ou toute demande de remboursement; négocier et s'engager envers les autorités fiscales.

Exercer tout choix et toute désignation en vertu de la *Loi de l'impôt sur le revenu* (Canada) et de la *Loi sur les impôts* (Québec) ainsi qu'en vertu de toute autre loi fiscale applicable.

Exercer tout choix et poser tout acte en vertu de tout régime enregistré d'épargne-retraite (REÉR), de tout régime enregistré de pension (REP), de tout fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) et de tout régime de participation différée aux bénéfices (RPDB), de tout compte d'épargne libre d'impôt (CÉLI) ainsi que de tout autre régime d'épargne enregistré souscrit en mon nom.

---

59 Si cette option est jugée pertinente, le notaire devra s'assurer d'arrimer la rédaction avec la section d'utilisation des biens au bénéfice du conjoint, en 4.2 des présentes.

60 Pour plus d'information à ce sujet, voir *Problématiques liées aux procurations notariées transmises à Revenu Québec*, Chambre des notaires du Québec, novembre 2015.

61 Cette clause permet au procureur de communiquer avec les autorités fiscales comme si le mandant avait signé le formulaire de demande d'autorisation d'un représentant de l'Agence du revenu du Canada (T1013) et l'autorisation relative à la communication de renseignements de Revenu Québec (MR-69).

4.1.6 ENVOIS POSTAUX

Retirer de la poste ou de tout service de messagerie ou de transport les lettres ou colis qui me sont adressés et contenant ou non des valeurs; se faire remettre tout dépôt; toucher tout mandat postal et toute autre valeur du même genre, en mon nom; signer tout accusé de réception.

Demander l'émission de nouvelles clés de boîte postale.

Faire toute demande de réacheminement de courrier; modifier, renouveler et prolonger toute demande à cet effet.

4.1.7 DÉCLARATION ET REPRÉSENTATION

Faire toute déclaration relative à mon état civil, à mon régime matrimonial, mon régime d'union parentale, le cas échéant, à ma résidence et à ma qualité de commerçant ou de consommateur.

Me représenter dans l'exercice des droits et des pouvoirs que mon régime matrimonial ou mon régime d'union parentale m'attribue, le cas échéant[62].

Me représenter auprès de tout organisme gouvernemental; obtenir tout renseignement ou document consigné à mon dossier; demander la révision ou l'appel de toute décision de cet organisme.

Me représenter auprès de toute entreprise me dispensant des services ou des biens; accepter ou refuser tout service ou toute marchandise; accepter, refuser ou négocier tout frais ou toute facture.

Retenir les services professionnels de toute personne et les rémunérer, selon que le mandataire le jugera nécessaire ou utile.

4.1.8 CODES D'ACCÈS ET NUMÉROS D'IDENTIFICATION PERSONNELS[63]

Utiliser et même faire modifier, au besoin, tout identifiant, code d'accès informatique et numéro d'identification personnel relatif à toute relation d'affaires, de consommation et de gestion que j'aurai convenue avec toute entreprise commerciale ou institution gouvernementale.

Dans l'éventualité où, au moment de son entrée en fonction, mon mandataire [*OU le cas échéant* : mon mandataire aux biens] n'aurait pas l'information relative à ces identifiants, codes d'accès et numéros d'identification personnels, j'autorise tout gestionnaire de système les détenant à les communiquer à mon mandataire en toute confidentialité[64].

---

62 Le mandataire n'est toutefois pas autorisé à signer des conventions matrimoniales ou une convention portant sur le patrimoine d'union parentale au nom du mandant. Le mandant pourrait cependant passer de telles conventions avec l'assistance de son mandataire et l'autorisation du tribunal (art. 436 et 521.32 C.c.Q.). Voir, à cet effet, *Signature d'une convention portant sur le patrimoine d'union parentale*, R.D./N.S. – Modèle d'acte, « Procédure non contentieuse devant tribunal », Documents nº 5.5, Montréal, CAIJ, 2025.

63 Cette clause est stipulée afin de permettre au mandataire de connaître les numéros d'identification personnels (NIP) du mandant.

64 Attention, certaines entités situées à l'extérieur du Canada ne reconnaissent pas la validité d'une telle procuration. Le notaire serait donc prudent de conseiller au client de mettre en place les différentes méthodes de transfert d'autorisations disponibles sur les plateformes.

4.1.9 ACQUISITION

Acquérir tout bien meuble ou immeuble aux prix et conditions jugés convenables ou raisonnables par le mandataire sans que ce dernier soit tenu de se conformer aux dispositions du *Code civil du Québec* concernant les placements présumés sûrs.

Me procurer, à même mes fonds, des vêtements, effets personnels et tout autre bien.

4.1.10 ASSURANCES

Souscrire, contre toute perte ou responsabilité quelconque, les assurances que le mandataire jugera appropriées; souscrire toute police d'assurance ainsi que tout avenant.

Résilier ou modifier toute police d'assurance-dommages que le mandataire jugera à propos.

Maintenir ou souscrire toute assurance-vie, à la discrétion du mandataire, soit sur ma propre vie, et nommer le bénéficiaire ou le titulaire subrogé, soit sur la vie d'autrui et pour laquelle je suis bénéficiaire et je détiens un intérêt susceptible d'assurance[65].

4.1.11 VALEURS MOBILIÈRES

Vendre, acquérir, échanger, souscrire et faire tout emploi de fonds en action, obligations non garanties et autres valeurs mobilières et placements qui respectent les dispositions de la clause 4.1.2 ci-dessus; en demander ou en accepter, le cas échéant, le transfert, l'attribution, la conversion, la transformation en titre au porteur ou en titre nominatif.

Assister et voter à toute assemblée, en qualité d'actionnaire ou en toute autre qualité; renoncer à l'avis de convocation; consentir à la liquidation, à la fusion, à la réorganisation et à la modification du capital de toute compagnie, société par actions, société et autre personne morale de laquelle je possède des titres.

4.1.12 LOCATION

Conclure tout contrat de louage, en qualité tant de locateur que de locataire; prolonger, renouveler, modifier et résilier tout bail; donner et recevoir tout avis de congé; consentir à toute cession de bail ou à toute sous-location; reprendre possession ou remettre les lieux ou biens loués; payer et recevoir tout loyer, indemnité ou compensation.

4.1.13 RÉPARATIONS ET AMÉLIORATIONS

Entreprendre toute réparation, amélioration ou reconstruction jugée opportune aux immeubles et biens meubles m'appartenant; arrêter tout devis et marché; acquérir des matériaux et des pièces; conclure avec toute personne, société, organisation ou administration tout traité ou marché nécessaire.

Conclure tout contrat de travail, contrat d'entreprise et de services pour l'exécution de tout ouvrage, pour la construction, la réparation et la rénovation de tout immeuble ainsi que pour la réparation et la fabrication de tout bien meuble.

4.1.14 ALIÉNATION[66]

i) Vendre ou autrement aliéner à titre onéreux tout ou partie des biens meubles et immeubles qui peuvent ou pourront m'appartenir ou échanger, selon telle

---

65 Art. 2167.2 C.c.Q. Le mandataire a l'obligation d'agir dans l'intérêt du mandant.

66 Il est important que le notaire explique la portée de cette clause et s'assure que le client souhaite réellement accorder ce pouvoir au mandataire.

forme, aux prix ou contrepartie, aux conditions et en faveur de telle personne que le mandataire jugera convenable.

ii) Vendre ou autrement aliéner à titre onéreux et transférer tout ou partie des véhicules automobiles qui peuvent ou pourront m'appartenir; signer tout document de transfert.

iii) Vendre ou autrement aliéner à titre onéreux tout ou partie des biens immeubles qui peuvent ou pourront m'appartenir en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit, à titre de droit d'usage, d'emphytéote, de tréfoncier ou de superficiaire, soit seul, soit avec tout autre[67].

iv) Faire toute déclaration de titres, déclaration d'état civil ou autre déclaration relative à l'objet vendu.

v) M'obliger à toute garantie; fixer toute époque d'entrée en jouissance; faire toute délégation et indication de paiement; livrer le bien vendu; recevoir le prix ou la contrepartie et en donner quittance.

vi) Aux fins ci-dessus, conclure tout contrat de courtage et m'engager au paiement de toute commission; lorsque nécessaire, retenir les services de tout professionnel et le rémunérer.

4.1.14.1 Limitation[68]

Le mandataire ne pourra cependant pas aliéner les biens suivants :

- mes souvenirs et autres objets à caractère personnel[69];
- les vêtements qui me sont encore utiles[70];
- mon logement si j'y demeure toujours ainsi que les meubles dont il est garni[71];
- les biens suivants : [*énumération des biens*][72].

[*Option 1 – sans conjoint*][73]

Advenant le cas où je serais déclarée inapte légalement et que je ne puisse plus demeurer dans mon logement, le mandataire aux biens en fonction pourra donner à mes enfants au premier degré, les meubles meublants et autres objets corporels que je n'aurai pas besoin à l'endroit où je demeurerai après le déménagement.

---

67 Cette mention est inscrite afin d'éviter l'application des règles concernant les conflits d'intérêts (art. 1312 C.c.Q.).

68 Cette clause est nécessaire lorsque le mandant désire qu'un bien particulier demeure dans son patrimoine, tels sa maison, son chalet ou tout autre bien qu'il affectionne.

69 La finalité du mandat étant de protéger un majeur inapte, cette clause prévoit une disposition semblable à l'article 275 C.c.Q. stipulant que les souvenirs et autres objets à caractère personnel doivent être conservés.

70 La jurisprudence a rappelé à diverses reprises qu'il était important que le mandataire s'assure que le mandant soit vêtu convenablement. Par exemple : *B.(M.-P.)* c. *F.(R.)*, REJB 1999-14637 (C.S.).

71 Afin de protéger le majeur inapte, il est de mise de prévoir une disposition reprenant les termes de l'article 275 C.c.Q. pour que son logement soit conservé s'il l'habite toujours et que, dans ce cas, ses meubles ne soient pas aliénés.

72 Pourraient être énumérés des biens auxquels le mandant est attaché ou qui lui seraient encore utiles tel un téléviseur ainsi que les biens meubles ou immeubles qui font l'objet d'un legs particulier dans son testament afin d'éviter que le mandataire en dispose du vivant du mandant.

73 La donation ne fait généralement pas partie des pouvoirs du mandataire et il est prévu à l'article 1813 C.c.Q. que le majeur sous mandat de protection ne peut donner que des biens de peu de valeur et des cadeaux d'usage, sous réserve des stipulations du mandat de protection.

[*Option 2 – avec conjoint*]

Advenant le cas où je serais déclarée inapte légalement et que mon conjoint et moi ne puissions plus demeurer dans notre logement, le mandataire aux biens en fonction pourra donner à mes enfants au premier degré, les meubles meublants et autres objets corporels que je n'aurai pas besoin à l'endroit où je demeurerai après le déménagement.

4.1.15 DONATION ET SUCCESSION

Accepter toute donation[74] ou tout legs en ma faveur ou y renoncer[75].

Accepter toute succession, y renoncer et accepter toute renonciation en ma faveur; recueillir toute succession à mon profit; procéder et exiger qu'il soit procédé à toute formalité requise par la loi, y compris l'inventaire; faire la cession des droits qui peuvent m'appartenir dans cette succession, à titre gratuit ou non.

Me représenter pour désigner le liquidateur de toute succession dont je suis héritier; désigner le liquidateur de toute succession dont je suis l'unique héritier ou cohéritier avec mon mandataire; pourvoir au mode de remplacement du liquidateur[76].

4.1.16 CADEAUX ET DONS[77]

J'autorise expressément le mandataire aux biens à donner en mon nom à [*noms et liens avec le mandant*] des cadeaux d'usage ou une somme d'argent ne dépassant pas …… dollars (…… $) chacun par événement [*le cas échéant* : jusqu'à l'atteinte de leur …… (…) ans[78]] [*OU* une somme semblable à celle que je donnais lorsque j'étais apte], et ce, à Noël et à leur anniversaire, de même que lors d'événements importants tels une graduation, un mariage, la naissance ou l'adoption d'un enfant ou à l'occasion de tout autre événement significatif.

J'autorise expressément le mandataire aux biens à donner en mon nom aux organismes que je soutenais financièrement lorsque j'étais apte ainsi qu'aux organismes œuvrant dans le domaine de la maladie qui m'afflige ou à la fondation de l'établissement où je suis hébergé une somme d'argent maximale annuelle de …… dollars (…… $) par organisme [*OU* d'un montant semblable à ce que je donnais lorsque j'étais apte] et obtenir les reçus de dons de charité émis à mon nom.

4.1.17 LIQUIDATION ET PARTAGE

Participer à toute liquidation, successorale ou autre, à tout partage, à l'amiable ou en justice, des biens dans lesquels je peux avoir des droits; assister à la formation des lots et à leur attribution, à l'amiable ou par tirage au sort; fixer toute soulte; recevoir

---

74 Art. 1814 C.c.Q.

75 Art. 638 et 2167.2 C.c.Q. Le mandataire peut renoncer à une succession insolvable dévolue au mandant. Il ne pourrait toutefois pas renoncer à une succession solvable, par exemple dans le but d'avantager d'autres héritiers. Le mandataire étant dans l'obligation de prendre toutes décisions dans l'intérêt du mandant.

76 Art 785.1 C.c.Q. Si le mandant est le seul héritier d'une succession non pourvue d'un liquidateur successoral, le mandataire peut, à moins d'une disposition testamentaire contraire, désigner le liquidateur de la succession et pourvoir à son mode de remplacement. Le mandataire n'est toutefois pas autorisé à se désigner lui-même à ce titre. Dans le cas où le mandant et le mandataire sont les deux seuls héritiers d'une succession qui n'est pas pourvue d'un liquidateur, le mandant peut aussi désigner le liquidateur, autre que lui-même, et pourvoir à son mode de remplacement.

77 Art. 1813 C.c.Q. Cette clause est nécessaire lorsque le mandant désire que le mandataire puisse faire des libéralités ou des dons à des organismes de charité en son nom.

78 Applicable si le mandant souhaite limiter ces donations jusqu'à l'arrivée d'un certain âge, par exemple s'il avait l'habitude de donner des sommes d'argent aux enfants mineurs à leur fête et à Noël, etc.

ma part en nature ou demander l'attribution préférentielle d'un bien ou d'un lot; obtenir tout titre; établir ou exiger tout rapport, déclaration ou reddition de comptes.

Provoquer la liquidation et le partage de mon régime matrimonial, du patrimoine familial ou du patrimoine d'union parentale[79] et y participer; négocier en mon nom la prestation compensatoire[80] ou la contribution alimentaire devant être payée par moi ou à laquelle j'ai droit.

Provoquer le partage de tout bien que je détiens en indivision[81] et y participer; accepter et fixer toute compensation ou tout échange à cet effet.

4.1.18 PROCÉDURES JUDICIAIRES ET ARBITRAGE

Dans le cas où la loi le permet, introduire, reprendre l'instance, se désister ou défendre toute procédure judiciaire me concernant ou concernant toute partie de mes biens; procéder à toute saisie ou s'y opposer; consulter l'interrogatoire sur les faits se rapportant au litige, s'en désister ou le refuser; poursuivre toute inscription de faux; décliner la juridiction de toute Cour ou de tout juge; interjeter appel de tout jugement; faire tout règlement hors cour et toute transaction; donner quittance de toute réclamation.

Entendre, débattre, clore, arrêter, transiger, composer, régler à l'amiable ou soumettre à l'arbitrage ou à tout autre mode alternatif de règlement des conflits[82] tout compte et toute réclamation ou dispute; en recevoir les reliquats, poursuivre toute liquidation de créance, accepter tout transport ou délégation.

Me représenter devant la Cour du Québec, Division des petites créances, ou devant tout autre tribunal judiciaire ou quasi judiciaire ainsi que devant tout organisme administratif.

Vérifier mon admissibilité à l'aide juridique, faire une demande d'aide juridique, requérir les services d'aide juridique.

À ces fins, retenir les services professionnels de tout avocat, notaire ou de toute autre personne et les rémunérer.

NOTE

Les prochains pouvoirs doivent être prévus dans le mandat d'une personne propriétaire d'un immeuble[83].

79 Art. 521.30 C.c.Q. Le patrimoine d'union parentale est composé des résidences de la famille ou des droits qui en confèrent l'usage, des meubles qui les garnissent ou ornent et qui servent à l'usage du ménage et des véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille. Puisque l'union parentale prend fin par le décès de l'un des conjoints (art. 521.22 C.c.Q.), il y aura lieu de procéder au partage d'union parentale (art. 521.34 et suiv.) si le conjoint en union parentale du mandant décède alors qu'ils étaient toujours sous le régime d'union parentale.

80 Art. 427 et suiv. C.c.Q. pour les conjoints mariés; art. 521.6 C.c.Q. pour les conjoints unis civilement; et art. 521.43 et suiv. C.c.Q. pour les conjoints en union parentale.

81 Art. 1030 et suiv. C.c.Q.

82 Les modes alternatifs de règlement des conflits incluent la conciliation, la représentation, la médiation, la conférence de règlement à l'amiable, l'arbitrage, etc.

83 Le notaire devra bien conseiller le client qui ne serait pas propriétaire, mais pourrait le devenir. Il ne faut pas oublier que la propriété ne s'acquiert pas uniquement par l'achat et qu'une personne disant ne plus avoir de biens immobiliers pourrait se voir devenir propriétaire à la suite d'un héritage, pour ne citer qu'un exemple.

4.1.19 DROIT DE PROPRIÉTÉ

Consentir ou renoncer à toute servitude réelle ou personnelle contre ou en faveur de l'un de mes immeubles, y compris les servitudes consenties aux fins de bon voisinage.

Consentir ou renoncer à tout droit d'usage, d'usufruit, de propriété superficiaire, d'emphytéose et à tout autre droit réel ou personnel, le tout aux prix, charges et conditions que le mandataire jugera convenables, et ce, même s'il est propriétaire ou nu-propriétaire de l'immeuble[84].

Assister, voter ou renoncer à l'avis de convocation de toute assemblée de copropriétaires; exercer tous les droits dont je bénéficie aux termes de toute déclaration de copropriété ou de toute convention de copropriétaires.

Renoncer à toute stipulation d'insaisissabilité ainsi qu'à toute stipulation d'inaliénabilité consenties en ma faveur; en donner mainlevée totale ou partielle avec ou sans contrepartie; requérir la radiation de l'inscription de tel droit.

Changer la destination de tout bien m'appartenant.

4.1.20 OPÉRATIONS CADASTRALES

Procéder à tout bornage ou arpentage; fixer et marquer toute limite; s'opposer à tout empiétement et à toute usurpation.

Procéder à la subdivision ou à la modification cadastrale d'un immeuble m'appartenant et obtenir le consentement de tout créancier hypothécaire à cet égard.

Me représenter quant à la rénovation cadastrale de tout immeuble m'appartenant.

Consentir à la modification cadastrale de tout immeuble hypothéqué en ma faveur.

Consentir à la conversion en copropriété divise d'un immeuble m'appartenant et obtenir toute autorisation requise à cet égard; signer la déclaration de copropriété ainsi que tout autre document à cet effet.

4.1.21 PRÊTS ET GARANTIES[85]

Faire tout prêt et, si le mandataire le juge utile, exiger en garantie du paiement toute hypothèque ou autres garanties.

Renoncer, avec ou sans contrepartie, à toute garantie ou sûreté mobilière ou immobilière, transporter toute créance hypothécaire et consentir à toute subrogation avec ou sans garantie; renoncer, avec ou sans paiement, à toute hypothèque affectant un immeuble, ou limiter pareil droit à une partie de l'immeuble grevé; consentir à toute cession de rang d'hypothèque ou à toute mainlevée d'hypothèque, avec ou sans contrepartie; intervenir dans tout acte de transport, de délégation ou d'indication de paiement, l'accepter et le tenir pour signifié.

Consentir à toute prorogation de terme aux conditions que le mandataire jugera appropriées.

Accepter une dation en paiement volontaire; donner tout préavis d'exercice; consentir à la radiation de toute garantie et renoncer à toute garantie ou sûreté. Céder,

---

84 Cette mention est inscrite afin d'éviter l'application des règles concernant les conflits d'intérêts. Le cas échéant, il serait de bonne pratique d'expliquer au client la portée de cette clause.

85 Ce pouvoir, comme tous les autres pouvoirs prévus au mandat, doit être exercé dans l'intérêt du mandant (art. 2167.2 C.c.Q.).

intervertir ou autrement modifier le rang de toute garantie et de toute sûreté. Accepter et forcer le délaissement de tout bien donné en garantie du paiement de ces créances; en prendre possession pour l'administrer, le prendre en paiement, le faire vendre sous contrôle de justice ou par lui-même; consentir à la radiation de toute inscription hypothécaire et prioritaire et renoncer à toute autre garantie, que le paiement ait eu lieu ou non; accepter en paiement tout bien meuble ou immeuble; céder ou autrement modifier le rang de toute créance prioritaire et de toute hypothèque.

4.1.22 EMPRUNTS

Emprunter toute somme aux conditions et taux d'intérêt que le mandataire jugera convenables.

À la garantie du remboursement avec intérêts des sommes empruntées ou de toute dette due par moi, hypothéquer, donner en garantie ou autrement grever ou affecter tout bien meuble ou immeuble m'appartenant; consentir à l'hypothèque des loyers; consentir à toute hypothèque des indemnités d'assurance en faveur des créanciers; remettre les titres; établir la propriété des immeubles grevés et fournir les titres; faire toute déclaration hypothécaire, d'état civil, d'emploi de deniers ou de cession de rang.

Donner en paiement, consentir à tout délaissement, donner son accord à la prise en paiement et aux autres recours exercés par un créancier.

Accorder et renouveler tout endossement ou toute garantie donnée par moi ainsi que tout cautionnement réel et personnel.

4.1.23 PERCEPTION DES CRÉANCES, INDEMNITÉS ET PRESTATIONS

Percevoir toute créance, garantie ou non, tout dividende, loyer et revenu, toute répartition, indemnité d'assurance, y compris le produit de polices acquittées, vendues ou abandonnées et généralement toute somme en capital, intérêts, frais et autres accessoires, et tout bien qui peut ou pourra être dû ou m'appartenir, et du tout donner quittance valable, totale ou partielle.

Recevoir le paiement, total ou partiel, en numéraire ou en nature de toutes les créances qui me sont dues, ainsi que des frais et accessoires; les renouveler, accorder tout délai pour le paiement; accepter et consentir à toute sûreté donnée en garantie de ces créances, à toute subrogation, délégation et indication de paiement, opérer toute novation; faire toute compensation; exiger toute restitution.

Recevoir du Receveur général du Canada, du ministère du Revenu du Québec ou de tout autre ministère, organisme ou agence gouvernementale toute somme d'argent qui m'est ou me sera due et payable, y compris les intérêts[86].

Compléter, soumettre toute demande d'indemnisation; réclamer toutes prestations, rentes, indemnités, intérêts en vertu de toute loi, programme, ou contrat.

4.1.24 QUITTANCES ET MAINLEVÉES

De toute somme reçue ou payée, donner ou retirer bonne et valable quittance et décharge; se désister, avec ou sans paiement, de tout droit ou de toute action et de toute hypothèque.

Donner, avec ou sans contrepartie, mainlevée de toute inscription hypothécaire, saisie, opposition et de tout autre droit; consentir à toute antériorité, restriction et limitation d'hypothèque ou autre droit; faire et accepter toute offre; retirer toute somme consignée.

---

86 Cette clause remplace le formulaire de procuration AUT-01 de l'Agence du revenu du Canada et tout autre formulaire semblable.

Consentir à la radiation du droit d'habitation, de la stipulation d'inaliénabilité et de la clause résolutoire, en ma faveur, le cas échéant. Le droit d'habitation, la stipulation d'inaliénabilité et la clause résolutoire, pourront être radiés six (6) mois après mon départ vers un autre lieu d'hébergement.

Dès que je serai inapte à consentir aux radiations prévues ci-dessus, mon mandataire pourra me remplacer, et ce, même si le présent mandat d'inaptitude n'est pas encore homologué, sur obtention des évaluations médicale et psychosociale prouvant mon inaptitude.

NOTE

Les prochains pouvoirs ne devraient être prévus que pour le mandat de gens d'affaires.

4.1.25 FAILLITE OU LIQUIDATION D'UN DÉBITEUR

En cas de faillite, de liquidation ou d'insolvabilité d'un débiteur, prendre part à toute assemblée et délibération des créanciers et y voter; produire toute réclamation auprès de tout syndic, liquidateur ou séquestre; établir la valeur de mes réclamations et garanties; accepter toute proposition ou arrangement ou s'y opposer; recevoir tout dividende; se faire céder toute garantie et accorder toute prorogation.

4.1.26 GESTION D'ENTREPRISE

Se nommer administrateur de toute société et le cas échéant, modifier le nombre d'administrateur s'il y a plus qu'un mandataire nommé.

Continuer toutes mes opérations d'entreprise à titre de gérant ayant les pouvoirs d'un administrateur du bien d'autrui chargé de la pleine administration et, sans limiter la généralité des pouvoirs du mandataire à titre de gérant, ce dernier pourra notamment :

- Acheter et vendre toute marchandise dans le cours normal des affaires de l'entreprise; conclure tout marché et l'exécuter; consentir tout crédit et donner tout terme.

- Demander toute avance et ouverture de crédit de toute institution financière ou autre prêteur et donner toute garantie.

- Gérer le personnel de mon entreprise; fixer et modifier les conditions de travail du personnel; embaucher et congédier du personnel.

- Représenter mon entreprise dans toutes ses activités; faire tout rapport et obtenir tout permis requis par la loi aux fins de mon entreprise; faire toute opposition ou toute demande de remboursement; négocier et s'engager envers toute autorité concernée.

- Cesser les opérations de l'entreprise et en liquider les actifs; vendre ou autrement aliéner à titre onéreux, selon telle forme, aux prix, conditions, contreparties et en faveur de telle personne que le mandataire jugera convenables, tout ou partie des biens meubles et immeubles de mon entreprise; faire toute déclaration de titres, déclaration d'état civil ou autres déclarations relatives à l'objet vendu; m'obliger à toute garantie; fixer toute époque d'entrée en jouissance; faire toute délégation et indication de paiement; livrer le bien vendu; recevoir le prix ou la contrepartie et en donner quittance.

Les pouvoirs ci-dessus mentionnés s'appliquent séparément à toute entreprise m'appartenant[87].

4.1.27 CESSION DE PARTS SOCIALES

Provoquer et participer à la dissolution et au partage de toute société à laquelle je suis associé(e)[88].

Aliéner toute part que je détiens dans toute société; à ces fins, signer tout document jugé nécessaire par le mandataire.

Au besoin, intenter devant les tribunaux une action en dissolution et en partage de société.

NOTE

La prochaine clause vise le soutien financier du conjoint du mandant [*option 1*] ou du conjoint et de ses enfants à charge [*option 2*]. Si le mandant désire pourvoir au bien-être de toute autre personne, cette clause pourrait être modifiée en conséquence[89].

[*Option 1*]

4.2 Utilisation de mes biens au bénéfice de mon conjoint[90]

J'autorise expressément le mandataire en fonction à utiliser mes biens au bénéfice de mon conjoint, …… [*nom*], et ce, de la façon suivante, à savoir :

i) Laisser à mon conjoint la pleine jouissance de ma résidence ainsi que des meubles et accessoires la garnissant.

ii) Laisser à mon conjoint la pleine jouissance de tous mes biens meubles corporels, dont, le cas échéant, mon véhicule automobile; voir à leur entretien, à leur réparation et, au besoin, à leur remplacement.

iii) Utiliser, tant pour mon entretien et mon bien-être que pour l'entretien et le bien-être de mon conjoint, la totalité ou, suivant la seule discrétion du mandataire, une partie seulement des revenus provenant des biens constituant mon patrimoine.

---

87 Lorsque le mandant possède une entreprise qui exige une administration spécialisée, on pourrait prévoir des pouvoirs distincts pour l'administration de cette entreprise et d'autres pouvoirs pour l'administration du résidu des biens.

88 Art. 2226 et 2258 al. 2. C.c.Q. Un associé cesse d'être membre de la société par l'homologation d'un mandat de protection à son égard.

89 Attention, dans un récent développement jurisprudentiel (*T.M.* et *R.L.*, 2022 QCCS 4288) le tribunal a jugé que le mandat ne pouvait pas être homologué et celui-ci fut sanctionné de nullité absolue puisque la clause d'utilisation des biens était stipulée en faveur de la mandataire qui était l'amie du mandant. Cette clause doit donc être modulée avec prudence puisque l'objectif d'un mandat de protection reste la protection de la personne vulnérable et l'utilisation des biens devrait s'inscrire dans une continuité de ce que le mandant avait l'habitude d'assumer préalablement à son inaptitude, dans une optique d'aliments ou pour permettre au conjoint de fait du mandant qui n'est pas admissible à l'obligation alimentaire de conserver un rythme et une qualité de vie relativement similaire à ce qui était le cas avant l'inaptitude du mandant.

90 Lorsque telle est la volonté du mandant, il est important que cette clause soit stipulée puisque, à défaut, le mandataire ne pourra utiliser les biens du mandant que pour les besoins de celui-ci. Or, si le mandant est le conjoint bénéficiant des principaux revenus du couple, le niveau de vie de l'autre conjoint et des enfants à charge, le cas échéant, risquerait de diminuer grandement si le conjoint pourvoyeur devient inapte.

iv) Utiliser, tant pour mon entretien et mon bien-être que pour l'entretien et le bien-être de mon conjoint, la totalité ou, suivant la seule discrétion du mandataire, une partie seulement des rentes ou autres prestations quelconques provenant de toute pension, ou des rentes provenant d'un régime public ou de tout régime enregistré d'épargne-retraite (REÉR), de tout régime enregistré de pension (REP), de tout fonds enregistré de revenus de retraite (FERR) et de tout régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) ou autres régimes semblables.

v) Si les revenus provenant des biens constituant mon patrimoine, de quelque nature qu'ils soient ou de quelque source qu'ils proviennent, étaient insuffisants pour faire face à des dépenses extraordinaires, nécessaires et inattendues, ou, d'une façon plus générale, insuffisants pour permettre à mon conjoint de vivre convenablement, le mandataire pourra empiéter sur le capital aux fins d'acquitter ces dépenses ou de me permettre, ainsi qu'à mon conjoint, de vivre convenablement, en s'assurant par contre que je puisse compter sur des revenus jusqu'à mon décès.

Le mandataire devra prendre les dispositions nécessaires afin de maintenir les habitudes et le niveau de vie de mon conjoint[91].

Au besoin, la présente clause devra être interprétée comme une donation à mon conjoint des revenus, titres et autres biens sous contrôle du mandataire, donation que mon conjoint pourra accepter en parties successives suivant son unique discrétion.

Dans l'éventualité où le montant cumulatif de toute somme, tout revenu, valeur et/ou autres avantages pécuniaires, incluant sans limitation ceux relatifs à tout avantage découlant de l'utilisation et/ou jouissance de mes biens, dont pourraient bénéficier mon conjoint en vertu de ce qui précède serait supérieur aux obligations alimentaires et/ou extra-alimentaires par moi à l'égard de mon conjoint, tel montant cumulatif excédentaire sera réputé constituer une donation au sens de l'article 1813 du *Code civil du Québec*[92].

OU

[*Option 2*]

4.2 Utilisation de mes biens au bénéfice de ma famille

J'autorise expressément le mandataire en fonction à utiliser mes biens au bénéfice de mon conjoint …… [*nom*] et de mes enfants au premier degré[93] tant que ces derniers seront mineurs ou aux études[94] [*ajouter au besoin* : jusqu'à l'âge de …… (…) ans] (ci-après les « bénéficiaires »), et ce, de la façon suivante, à savoir :

---

91 Le mandat peut déterminer les balises concernant le niveau de vie que le mandant désire procurer à son conjoint ou à ses enfants. Au besoin, cette clause pourra être plus précise.

92 Art. 1813 C.c.Q. Le mandant peut faire des stipulations de donation à même son mandat pour pallier le fait qu'il ne peut normalement donner que des biens de peu de valeur et des cadeaux d'usage.

93 Dans le cas de familles recomposées où les conjoints sont copropriétaires de la résidence et que des enfants mineurs ou études qui ne sont pas communs y résident, il pourrait être intéressant d'ajouter « et ceux de mon conjoint » pour éviter une ambiguïté dans l'interprétation. Comme toujours, le notaire devra prendre le temps de discuter de cette clause et de ses modalités avec le client.

94 Il serait possible d'ajouter des précisions à cette condition, par exemple pour le cas d'un enfant majeur à charge pour des raisons de limitations physiques ou mentales. Dans ce cas, le notaire devra être rigoureux dans l'identification des critères pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans l'interprétation d'admissibilité au statut de bénéficiaire de cette clause et qu'elle ne soit pas utilisée pour permettre à un bénéficiaire de profiter du mandant.

i) laisser aux bénéficiaires la pleine jouissance de ma résidence ainsi que des meubles et accessoires la garnissant;

ii) laisser aux bénéficiaires la pleine jouissance de tous mes biens meubles corporels, dont, le cas échéant, mon véhicule automobile; voir à leur entretien, à leur réparation et, au besoin, à leur remplacement;

iii) utiliser, tant pour mon entretien et mon bien-être que pour l'entretien et le bien-être de mes bénéficiaires, la totalité ou, suivant la seule discrétion du mandataire, une partie seulement des revenus provenant des biens constituant mon patrimoine;

iv) utiliser, tant pour mon entretien et mon bien-être que pour l'entretien et le bien-être de mes bénéficiaires, la totalité ou, suivant la seule discrétion du mandataire, une partie seulement des rentes ou autres prestations quelconques provenant de toute pension, ou des rentes provenant d'un régime public et de tout régime enregistré d'épargne-retraite (REÉR), de tout régime enregistré de pension (REP), de tout fonds enregistré de revenus de retraite (FERR) et de tout régime de participation différée aux bénéfices (RPDB) ou autres régimes semblables;

v) si les revenus provenant des biens constituant mon patrimoine de quelque nature qu'ils soient ou de quelque source qu'ils proviennent étaient insuffisants pour faire face à des dépenses extraordinaires, nécessaires et inattendues, ou, d'une façon plus générale, insuffisants pour permettre à mes bénéficiaires de vivre convenablement, le mandataire pourra empiéter sur le capital aux fins d'acquitter ces dépenses ou de me permettre ainsi qu'à mes bénéficiaires de vivre convenablement, en s'assurant par contre que je puisse compter sur des revenus jusqu'à mon décès.

Le mandataire devra prendre les dispositions nécessaires afin de maintenir les habitudes et le niveau de vie des bénéficiaires.

Au besoin, la présente clause devra être interprétée comme une donation aux bénéficiaires des revenus, titres et autres biens sous le contrôle du mandataire, donation que les bénéficiaires pourront accepter en parties successives suivant leur unique et absolue discrétion.

Dans l'éventualité où le montant cumulatif de toute somme, tout revenu, valeur et/ou autres avantages pécuniaires, incluant sans limitation ceux relatifs à tout avantage découlant de l'utilisation et/ou jouissance de mes biens, dont pourraient bénéficier mes bénéficiaires en vertu de ce qui précède serait supérieur aux obligations alimentaires et/ou extra-alimentaires par moi à l'égard de mes bénéficiaires, tel montant cumulatif excédentaire sera réputé constituer une donation au sens de l'article 1813 du *Code civil du Québec*.

4.3 Autorisation[95]

[*Option 1*]

Nonobstant l'article 1312 du *Code civil du Québec*, mon mandataire pourra se porter partie à tout contrat sur les biens qu'il administre aux termes des présentes et acquérir, autrement que par succession, des droits sur ces biens, pour autant que ses intérêts ne soient pas opposés aux miens.

OU

[95] Ces options permettent d'éviter l'application des règles concernant les conflits d'intérêts (art. 1312 C.c.Q.).

[*Option 2*][96]

Nonobstant l'article 1312 du *Code civil du Québec*, dans le cas où mon mandataire en fonction est mon conjoint/ma conjointe, il/elle pourra se porter partie à tout contrat sur les biens qu'il/qu'elle administre aux termes des présentes et acquérir autrement que par succession des droits sur ces biens, pour autant que ses intérêts ne soient pas opposés aux miens.

OU

[*Option 3*]

Nonobstant l'article 1312 du *Code civil du Québec*, dans le cas où mon mandataire en fonction est mon enfant unique, il pourra se porter partie à tout contrat sur les biens qu'il administre aux termes des présentes et acquérir autrement que par succession des droits sur ces biens, pour autant que ses intérêts ne soient pas opposés aux miens.

OU

[*Option 4*]

Pour autant que cela ne porte pas atteinte à mes droits, mon mandataire pourra utiliser à son profit une information obtenue dans le cadre de son administration, se porter partie à un contrat touchant les biens administrés, acquérir un bien qu'il administre ou exercer ses pouvoirs dans son propre intérêt, même s'il se trouve ainsi en situation de conflit d'intérêts.

Dans un tel cas, il ne sera pas tenu de démissionner ni de nommer un mandataire remplaçant, à la condition d'obtenir, préalablement et par écrit, le consentement exprès de son ou de ses comandataires ou, à défaut de comandataire, du ou des mandataires remplaçants nommés au paragraphe « Remplacement de mandataire » ci-dessus, et ce, malgré l'article 1312 du *Code civil du Québec*.

5. PROTECTION DE MA PERSONNE[97]

Mon mandataire [*OU le cas échéant* : mon mandataire à la personne] pourra accomplir tout acte visant à assurer la protection de ma personne et, en général, mon bien-être moral et matériel. Sans limiter la généralité de ce qui précède, mon mandataire [*OU le cas échéant* : mon mandataire à la personne] pourra, notamment :

i) accomplir tout acte visant à pourvoir à mes besoins;

---

96 À utiliser si le mandant ne souhaite pas que ce droit soit accordé à d'autres que son conjoint ou sa conjointe.

97 Comme le mentionne l'article 2131 C.c.Q., la protection de la personne du mandant est un élément essentiel que doit contenir le mandat pour être complet. Le mandataire doit être habilité à faire tout acte visant à assurer la protection de la personne du mandant et, en général, son bien-être moral et matériel. En raison de l'inaptitude du mandant, l'on comprend facilement son importance. Dans ce contexte, le mandataire aura des décisions importantes à prendre, certaines parfois déchirantes. Il devra donc les prendre en tenant compte de l'intérêt du mandant, de ses préférences, de ses besoins, de ses facultés, des circonstances dans laquelle il se trouve, du respect de ses droits et de la sauvegarde de son autonomie, et ce, en application des principes édictés aux articles 2167.2 et 2167.3 C.c.Q. Il devra également, dans la mesure du possible, maintenir une relation personnelle avec le mandant et le faire participer aux décisions concernant la protection de sa personne et l'en tenir informé. Le mandataire devra également tenir compte des instructions ou volontés que le mandant aurait pu mentionner conformément à l'article 12 C.c.Q. Toutefois, il faut toujours prendre en compte les volontés et l'opinion du mandant, au moment où le consentement aux soins doit être donné ou refusé, le tout dans le but de respecter et de promouvoir l'autonomie de la personne (art. 10 à 13, 15 et 2167.2 C.c.Q.).

ii) pourvoir à ma garde et à mon entretien, en respectant mes habitudes et en maintenant mon niveau de vie, s'il est manifeste que je ne peux plus prendre soin de moi-même en tenant compte des éléments mentionnés à la clause 5.5 ci-après[98];

iii) consentir à tous les soins exigés par mon état de santé, quelle qu'en soit la nature, en tenant compte des éléments mentionnés à la clause 5.1 ci-après, dans la mesure où ils sont bénéfiques malgré la gravité et la permanence de certains de leurs effets, qu'ils sont opportuns dans les circonstances et que les risques présentés ne sont pas hors de proportion avec le bienfait qu'on en espère.

[*le cas échéant*]

iv) assurer mes besoins spirituels en prenant les mesures pour que je puisse assister, si mon état le permet, aux célébrations religieuses tenues dans l'établissement où je serai hébergé et pour que je puisse recevoir l'Eucharistie et l'onction des malades[99].

5.1 Consentement aux soins médicaux[100]

[*Le cas échéant*]

Sous réserve des volontés que j'ai exprimées dans mes directives médicales anticipées ci-après mentionnées[101], le mandataire en fonction devra prendre toutes les décisions quant aux soins exigés par mon état de santé dans la mesure où ils sont opportuns dans les circonstances en tenant compte des éléments suivants, à savoir :

i) mon opposition à tout acharnement diagnostique, soit à des tests et à des examens de tous ordres qui s'avèreraient superflus compte tenu de mon état;

ii) mon opposition à tout acharnement thérapeutique, soit à l'utilisation de moyens thérapeutiques ou à l'administration de traitements qui, compte tenu de mon état, sont disproportionnés et ne font que multiplier ou prolonger inutilement mes souffrances et mon agonie. Se rangent dans cette catégorie les techniques d'alimentation forcée (gavage, etc.) et de réanimation, la chimiothérapie et autres moyens de ce type, de même que le maintien en vie par des moyens mécaniques, tel le respirateur, alors que mon état est jugé irréversible ou qu'il n'existe pas de probabilité raisonnable que je puisse un jour respirer sans l'aide de cet appareil;

iii) mon souhait de mourir dignement. Pour ce faire, j'autorise mon mandataire à refuser le recours à des appareils ou autres moyens analogues pour me maintenir en vie; il devra exiger que me soient administrés des soins palliatifs, notamment tout médicament susceptible de diminuer mes souffrances et de me procurer le confort requis, même si ces médicaments devaient hâter le moment de ma mort. Après discussion avec le personnel médical, mon mandataire [*le cas échéant* : mon mandataire à la personne] déterminera cependant s'il est de mon intérêt que je sois hydraté jusqu'à mon décès;

---

98 Il est important que le mandataire puisse pourvoir à la garde et à l'entretien du mandant afin de lui permettre de prendre les décisions requises quant à l'hébergement du mandant. Voir également à ce sujet la clause 5.5 ci-après.

99 Voir, à ce sujet, Laurent FRÉCHETTE, « Le mandat humain : une approche novatrice en droit de la famille », (2004) 1 *C.P. du N.* 133, 149.

100 Art. 2166.1 al. 1 C.c.Q. Le mandant peut indiquer dans son mandat de protection ses volontés en matière de soins.

101 L'article 2166.1 al. 1 C.c.Q. prévoit que les volontés en matière de soins médicaux exprimées dans des directives médicales anticipées prévalent en cas de conflit avec celles indiquées dans le mandat de protection.

iv) mon opposition à ce que je subisse une opération ou un traitement qui aurait pour effet de laisser des séquelles graves ou de me laisser dans un état végétatif;

v) mon opposition à l'utilisation de substances chimiques, de contention et de l'isolement à titre de mesures de contrôle qui ne respecterait pas l'exercice de mes droits fondamentaux.

Si le présent mandat de protection n'a pas encore pris effet au moment où je deviens inapte à donner ou à refuser mon consentement aux soins médicaux, la présente clause devra être interprétée comme étant l'expression de ma volonté au sens de l'article 12 du *Code civil du Québec*.

[*Variante*][102]

Mon mandataire en fonction devra prendre toutes les décisions relatives aux soins exigés par mon état de santé en privilégiant, dans la mesure où ils sont indiqués selon les connaissances médicales reconnues et les circonstances, les traitements susceptibles de préserver ma vie, de favoriser mon rétablissement ou de maintenir ma qualité de vie.

À cette fin, il devra notamment tenir compte des éléments suivants :

i) mon souhait que tous les examens, traitements et interventions offrant une possibilité raisonnable d'améliorer mon état, de ralentir l'évolution de ma condition ou de prolonger ma vie me soient proposés et, lorsque cela est approprié et n'entraine pas de souffrance morale ou physique supplémentaire, acceptés en mon nom;

ii) mon désir que les décisions soient prises en faveur de la préservation de ma vie lorsqu'il existe un espoir raisonnable d'amélioration, de stabilisation ou de maintien de mes capacités;

iii) si ma condition devient irréversible et que les professionnels de la santé concluent que les traitements ne procureraient plus de bénéfice thérapeutique réel, mon mandataire devra alors privilégier mon confort et veiller à ce que je reçoive tous les soins palliatifs appropriés, incluant les médicaments nécessaires pour soulager mes souffrances, même si ceux-ci peuvent avoir pour effet d'abréger ma vie;

iv) mon mandataire devra toujours rechercher, avec les professionnels de la santé, les solutions les plus susceptibles de préserver ma vie et mon autonomie, sans être tenu d'exiger des traitements qui seraient médicalement jugés inutiles, dangereux ou manifestement disproportionnés au regard des bénéfices qu'ils pourraient m'apporter;

v) toute mesure de contrôle, notamment l'utilisation de substances chimiques, de la contention ou de l'isolement, ne devra être employée que conformément aux exigences de la loi et dans le respect de mes droits fondamentaux.

Si le présent mandat de protection n'a pas encore pris effet au moment où je deviens inapte à donner ou à refuser mon consentement aux soins médicaux, la présente clause devra être interprétée comme étant l'expression de ma volonté au sens de l'article 12 du *Code civil du Québec*.

---

[102] Il arrive qu'un mandant soit inconfortable avec les formulations proposées, notamment la notion d'acharnement thérapeutique qui peut être sujet à interprétation. Ainsi formulée, les directives données au mandataire sont plutôt orientées vers le maintien en vie. La présente formulation est une suggestion pouvant être évidemment modulée.

5.1.1 DIRECTIVES MÉDICALES ANTICIPÉES

[*Le cas échéant*]

Je déclare avoir dressé des directives médicales anticipées (DMA) établies conformément à l'article 51 de la *Loi concernant les soins de fin de vie* (RLRQ, c. S-32.0001) aux termes d'un acte reçu devant M^e^ …… [*nom*], notaire, le …… [*date*], sous le numéro …… de ses minutes [*OU le cas échéant* : dans un formulaire signé le …… [*date*] devant deux (2) témoins], lesquelles directives ont été inscrites au registre approprié. Conformément à la loi, ces directives auront préséance quant à mes soins de fin de vie sur celles mentionnées au présent mandat de protection, lesquelles, tout en conservant leur caractère exécutoire, devront être considérées comme complémentaires à ces directives médicales anticipées[103].

OU

[*À insérer si le mandant n'a pas encore signé de DMA au moment de la signature du mandat*]

Si j'ai laissé des directives médicales anticipées (DMA) établies conformément à l'article 51 de la *Loi concernant les soins de fin de vie* (RLRQ, c. S-32.0001), les éléments contenus dans la clause 5.1 ci-dessus, tout en conservant leur caractère exécutoire, devront être considérés comme complémentaires à ces directives médicales anticipées, ces dernières prévalant en cas de divergence[104].

5.2 Accès au dossier médical[105]

J'autorise le mandataire à consulter et à obtenir copie de mon dossier médical et social ainsi que tout autre dossier me concernant et pouvant lui être utile, et ce, même si le présent mandat de protection n'est pas encore homologué. Ce droit d'accès est assorti du droit de rectification et du droit d'assistance professionnelle. La présente autorisation est accordée en vertu de l'article 26 de la *Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux* (RLRQ, c. R-22.1).

5.3 Suivi médical[106]

J'autorise le mandataire à m'accompagner ou à me représenter auprès de tout professionnel de la santé et auprès de tout intervenant me prodiguant des soins ou une assistance. Mon mandataire devra également s'enquérir périodiquement de mon état de santé et des soins, traitements et services qui me seront prodigués.

Si je suis hébergé en centre d'hébergement, mon mandataire devra participer aux rencontres périodiques avec l'équipe multidisciplinaire concernant leur plan d'intervention à mon égard.

---

103 À cet effet, l'article 62 de la *Loi concernant les soins de fin de vie* (RLRQ, c. S-32.0001) prévoit que : « Les volontés relatives aux soins exprimées dans un mandat de protection d'une personne ne constituent pas des directives médicales anticipées au sens de la présente loi et demeurent régies par les articles 2166 et suivants du Code civil. En cas de conflit entre ces volontés et celles exprimées dans des directives médicales anticipées, ces dernières prévalent. » Le législateur a également instauré à l'article 2166.1 C.c.Q. la primauté des volontés en matière de soins médicaux exprimées dans des directives médicales anticipées sur celles exprimées dans le mandat en cas de conflit.

104 Voir la note précédente.

105 Cette clause est essentielle pour permettre au mandataire d'avoir accès aux renseignements contenus dans le dossier médical du mandant. Elle est inscrite conformément aux articles 17 et suiv. de la *Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux*, RLRQ, c. R-22.1.

106 Cette clause a pour but de rappeler au mandataire ses obligations à cet égard afin d'assurer la protection de la personne du mandant.

5.4 Consentement au don d'organes et de tissus[107]

À mon décès, je consens à ce qu'on prélève sur mon corps les organes et les tissus jugés utiles aux fins de transplantation humaine, dans l'espoir de sauver la vie d'autrui ou d'en améliorer sensiblement la qualité.

Mon consentement au don d'organes et de tissus est libre et éclairé; aussi, je demande que ma volonté soit respectée et qu'on y donne suite nonobstant toute opposition que pourrait formuler ma famille ou mes proches.

Le pouvoir accordé au mandataire de consentir à des soins médicaux pour moi ne comporte pas le pouvoir de s'opposer à ma volonté de faire don, à mon décès, de mes organes et de mes tissus.

De plus, mon opposition à toute forme d'acharnement thérapeutique et à mon maintien en vie par des moyens artificiels ne doit être interprétée, en aucune circonstance, comme faisant obstacle aux mesures nécessaires permettant de préserver mes organes et mes tissus en vue d'un prélèvement aux fins de transplantation.

[*Facultatif*]

5.4.1 CONSENTEMENT AU PRÉLÈVEMENT[108]

Je consens également au prélèvement des organes et tissus jugés utiles aux fins de recherche médicale ou scientifique.

OU

[*Le cas échéant*]

5.4 Refus au don d'organes et de tissus[109]

Je refuse que des organes et des tissus soient prélevés sur mon corps, à mon décès, pour fin de transplantation humaine ou de recherche scientifique.

5.5 Hébergement[110]

[*Option 1 : Clause générale*]

Si possible, je souhaite résider dans le logement que j'habiterai au moment de la prise d'effet du présent mandat. Cependant, si je suis en perte d'autonomie, que je ne peux

---

107 Si le mandant désire faire le don de ses organes, cette clause devra être stipulée au mandat et ce consentement devra faire l'objet d'une inscription au Registre des consentements aux dons d'organes et de tissus de la Chambre des notaires du Québec. Rappelons que dans ce cas, le numéro d'assurance maladie devra être demandé au mandant pour l'inscription au registre.

108 Cette volonté particulière ne pourra être inscrite au Registre des consentements au don d'organes et de tissus. Le donneur devra plutôt en informer les membres de sa famille.

109 Si le mandant refuse de faire le don de ses organes, cette clause devra être stipulée au mandat et ce refus devra faire l'objet d'une inscription au Registre des consentements aux dons d'organes et de tissus de la Chambre des notaires du Québec. Rappelons que dans ce cas, le numéro d'assurance maladie devra être demandé au mandant pour l'inscription au registre.

110 Art. 2166.1 al. 1 C.c.Q. Le mandat peut indiquer les volontés et les préférences du mandant quant au choix de son milieu de vie. Il est d'ailleurs souhaitable que le mandant donne des indications à ce sujet puisque la décision de l'héberger en établissement peut être déchirante pour le mandataire et la famille s'ils ne connaissent pas l'opinion de l'inapte à ce sujet. Le modèle de la présente clause prévoit trois options : l'option 1 est une clause générale laissant au mandataire la discrétion de choisir le lieu d'hébergement. C'est la variante de la clause à stipuler si le mandant n'exprime pas de volonté spécifique.

plus vivre à cet endroit et que mon état exige que je sois hébergé dans un milieu de vie mieux adapté à mes besoins, donc plus sécuritaire, je laisse alors à mon mandataire le soin de décider des dispositions à prendre – selon les circonstances, mes habitudes et mon niveau de vie –, afin que me soient prodigués les soins requis.

OU

[*Option 2 : Maintien à domicile*]

Si je suis en perte d'autonomie et que je ne peux plus demeurer dans mon logement, je désire que mon mandataire prenne les mesures nécessaires pour que je puisse néanmoins y résider le plus longtemps possible. À cette fin, mon mandataire aux biens acquittera, le cas échéant, les coûts inhérents au réaménagement de ma résidence pour qu'elle soit adaptée à mes besoins et à mon handicap. De plus, il acquittera le coût de tout service d'accompagnement, de soins infirmiers, de soins d'hygiène et autres, comme le requiert mon état.

OU

[*Option 3 : Milieu de vie spécifique*]

Je souhaite si possible demeurer à domicile. Cependant, si je suis en perte d'autonomie, que je ne peux plus vivre à cet endroit et que mon état exige que je sois hébergé dans un milieu de vie mieux adapté à mes besoins, donc plus sécuritaire, je désire alors être hébergé [dans une ressource d'hébergement située le plus près possible de ma résidence *OU* près de la résidence de mon mandataire à la personne *OU* …… [*nom de l'endroit*]].

5.6 Directives personnelles

Je demande à mon mandataire [*le cas échéant* : mon mandataire à la personne] de s'assurer du respect, si possible, des directives suivantes :

i) prendre les mesures nécessaires afin que je sois bien mis(e);

ii) afin d'assurer la sauvegarde de mon autonomie, si ma capacité physique me permet de me lever, mon mandataire devra s'assurer que je suis habillé tous les jours. Il devra également s'assurer que je reçoive régulièrement des soins d'hygiène et de coiffure;

iii) [*ajouter toute autre directive souhaitée par le mandant*].

5.7 Directives quant à ma fin de vie

Lorsque le personnel médical informera mon mandataire [*le cas échéant* : mon mandataire à la personne] que je suis mourant, celui-ci devra alors :

i) communiquer le plus rapidement possible avec mes proches pour les informer de la situation[111];

L'option 2 doit être choisie si le mandant est fortuné et désire demeurer à domicile avec tout le personnel et l'équipement requis. Enfin, l'option 3 s'applique lorsque le mandant désire un lieu d'hébergement spécifique, par exemple dans sa localité ou dans celle où habitent ses enfants, ou lorsqu'il préfère une ressource d'hébergement particulière, tel un centre d'hébergement privé. Il est évidemment possible de moduler cette section en fonction des volontés du mandant.

111 Il serait possible, à cet endroit, d'indiquer une liste de certains proches que le mandant souhaiterait voir informés de la situation.

ii) avertir l'aumônier de l'établissement pour qu'il me prodigue l'onction des malades[112];

iii) [*indiquer toute autre directive souhaitée par le mandant*];

iv) à mon décès, mon mandataire devra aviser le Curateur public[113].

5.8 Réévaluations médicales et psychosociales[114]

[*Option 1*]

Mon mandataire devra me soumettre périodiquement à des évaluations médicales et psychosociales, et ce, à tous les …… [*fréquence*], ou à tout intervalle plus rapproché s'il le désire.

Je devrai être informé verbalement ou par écrit des conclusions des évaluations.

[*Le cas échéant*]

Mon mandataire devra également informer par écrit le vérificateur mentionné à la clause 3.5.1 ci-dessus des conclusions des évaluations.

OU

[*Option 2*]

Je dispense mon mandataire de me soumettre périodiquement à des évaluations médicales et psychosociales.

6. TUTELLE, GARDE ET DIRECTIVES QUANT À MES ENFANTS MINEURS

6.1 Tutelle dative[115]

Si, lorsque le présent mandat de protection sera exécutoire, mes enfants au premier degré sont mineurs et que leur [père *OU* mère] est décédé(e) ou lui-même/elle-même inapte, je nomme alors …… [*nom*], à la charge de tuteur datif de mes enfants au premier degré.

Si cette personne refuse la charge de tuteur de mes enfants au premier degré ou est incapable de l'exercer, je nomme alors …… [*nom*], à titre de tuteur remplaçant.

Le tuteur en fonction aura droit au remboursement de ses frais de déplacement, de la perte de salaire et des dépenses engagées dans le cadre de ses fonctions. Il aura droit à une rémunération de …… dollars (…… $) par an [*le cas échéant* : par enfant] qu'il percevra à la date anniversaire de son entrée en fonction à cette charge.

---

112 À ce sujet, voir Laurent FRÉCHETTE, « Le mandat humain : une approche novatrice en droit de la famille », (2004) 1 *C.P. du N.* 133, 149.

113 Art. 2182.1 C.c.Q. Le mandataire est tenu d'aviser le curateur public du décès du mandant.

114 Art. 2166.1 al. 2 C.c.Q. Le mandant peut indiquer sa volonté d'être soumis périodiquement à des évaluations médicale et psychosociale et, le cas échéant, prévoir les délais dans lesquels la réévaluation devra être faite.

115 Le père ou la mère peut nommer un tuteur à son enfant mineur dans son mandat. Pour plus de détails à ce sujet, voir Gérard GUAY, *La tutelle au mineur*, coll. Répertoire de droit/Nouvelle série, Montréal, Chambre des notaires du Québec, 2015, p.14-15, par. 89 à 93, 96 et 97.

6.2 Garde de mes enfants

Si, lorsque le présent mandat de protection sera exécutoire, mes enfants au premier degré sont mineurs et que leur [père *OU* mère] est décédé(e) ou lui-même/elle-même inapte, je désire alors que la garde de mes enfants soit confiée à …… [*nom*].

Le mandataire devra verser à la personne qui se verra confier la garde physique de mes enfants au premier degré, sauf si cette garde est exercée par leur [père *OU* mère], une allocation ou indemnité mensuelle équivalant à l'allocation versée par les services gouvernementaux pour enfants placés en famille d'accueil, majoré de **quinze pour-cent** (15 %). Cette allocation pourra être majorée à la discrétion du mandataire eu égard à l'âge et aux besoins de mes enfants au premier degré et au temps qui doit leur être consacré. Cette allocation devra également être indexée annuellement à compter du premier anniversaire de mon inaptitude suivant l'indice des prix à la consommation (IPC) pour le Québec, tel qu'établi par Statistique Canada. Cette allocation est versée à titre de dédommagement en raison des inconvénients occasionnés par la garde de mes enfants au premier degré et ne doit pas servir à subvenir à leurs besoins[116].

Le mandataire devra prendre les dispositions nécessaires afin de maintenir les habitudes et le niveau de vie de mes bénéficiaires.

6.3 Directives quant à mes enfants[117]

Je souhaite que mes enfants ne soient pas séparés, dans la mesure du possible.

Je désire que mes enfants gardent des contacts et des liens tant avec les membres de la famille maternelle qu'avec les membres de la famille paternelle et que le tuteur favorise de tels contacts.

Afin d'assurer le développement de mes enfants selon mes valeurs, je donne les directives suivantes dont mon/mes mandataire(s) et le tuteur datif devront assurer le respect, à savoir :

i) Aspects physiques : ……

ii) Aspects psychologiques : ……

iii) Aspects intellectuels : ……

iv) Aspects sociaux et relationnels : ……

v) Aspects affectifs : ……

vi) Aspects culturels : ……

vii) Aspects spirituels : ……

---

116 La clause 4.2 permettra au mandataire d'utiliser le patrimoine du mandant au bénéfice des enfants mineurs.

117 Voir, à ce sujet, Laurent FRÉCHETTE, « Le mandat humain, une approche novatrice en droit de la famille », (2004) 1 *C.P. du N.* 133, 141 à 149. À noter que ces directives peuvent également porter sur les aspects autant psychologiques, intellectuels, affectifs que sociaux et relationnels.

7. ACCEPTATION DU/DES MANDATAIRES

[*Option 1*]

Je déclare avoir préalablement informé …… [*nom(s)*] de sa/leur nomination au titre de mandataire(s).

La demande de prise d'effet du présent mandat de protection par ce/ces mandataire(s) sera réputée constituer son/leur acceptation d'exercer cette fonction.

OU

[*Option 2*]

Le mandant déclare que la demande de mise en exécution du présent mandat de protection par le mandataire sera réputée constituer son acceptation d'exercer cette fonction.

OU

[*Option 3*]

Le(s) mandataire(s) nommé(s), soit …… [*nom(s)*], a/ont accepté d'exercer cette fonction tel qu'il appert à son/leur intervention ci-après.

8. INTERVENTION

AUX PRÉSENTES INTERVIENT :

…… [*nom, occupation*], domicilié(e) et résidant au …… [*adresse*], qui déclare ce qui suit :

i) Je reconnais avoir pris connaissance du présent mandat de protection et accepte d'être nommé(e) à titre de mandataire.

ii) Je m'engage, advenant l'inaptitude de …… [*nom du mandant*], à prendre les mesures alors requises par la loi pour rendre exécutoire le présent mandat de protection et pour, par la suite, exercer les pouvoirs et assumer les obligations découlant de ma charge de mandataire. Je m'engage à exercer ma fonction dans l'intérêt de …… [*nom du mandant*].

DONT ACTE à ……